

QUỐC HOÀI

COẰNG HOẰA XÃ HOÀI CHUỒ NGHỎA VIEẰT NAM

Nỗc laáp - Tỡi do - Hảnh phưc

Luaăt sốá: 118/2025/QH15

LUAẰT

SỎA NỎI, BỎ SƯNG MỎT SỎA NỈEU CƯA 10 LUAẰT CỎ LIẰN QUAN NỈAN AN NINH, TRAẰT TỎI

Caên cồ Hieán phầp nồuc Coằg hoằ xẫ hoằ chuồ nghỏa Vieằt Nam nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu theo Nghò quyeát sốá 203/2025/QH15; Quỏc hoằ ban haỏnh Luaăt sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu cừa Luaăt Caủnh veừ sốá 13/2017/QH14 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu theo Luaăt sốá 40/2024/QH15, Luaăt Nhaẫ caủnh, xuaát caủnh, quầ caủnh, cồ truồ cừa ngồoỏi nồuc ngoaỏi tầi Vieằt Nam sốá 47/2014/QH13 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu theo Luaăt sốá 51/2019/QH14, Luaăt sốá 23/2023/QH15 vầ Luaăt sốá 103/2025/QH15, Luaăt Xuaát caủnh, nhaẫ caủnh cừa coằg daủn Vieằt Nam sốá 49/2019/QH14 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu theo Luaăt sốá 23/2023/QH15, Luaăt Cồ truồ sốá 68/2020/QH14 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu theo Luaăt sốá 59/2024/QH15, Luaăt Caên cồuc sốá 26/2023/QH15, Luaăt Lỏic lỏing tham gia baừo veừ an ninh, traăt tỡi ôu cồ sỏu sốá 30/2023/QH15 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung theo Luaăt sốá 51/2024/QH15, Luaăt Traăt tỡi, an toỏn giao thoằg nồoong bỏ sốá 36/2024/QH15, Luaăt Nồoong bỏ sốá 35/2024/QH15 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung theo Luaăt sốá 112/2025/QH15, Luaăt Quaủn lý, sỏu đừng vuồ kớ, vầt liều nỏ vầ coằg củ hoằ trỏi sốá 42/2024/QH15, Luaăt Phỏng chầy, chỏa chầy vầ cồu nầi, cồu hoằ sốá 55/2024/QH15 nẫ nồic sỏa nỏi, bỏ sung theo Luaăt sốá 135/2025/QH15.

Nỉeu 1. Sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu cừa Luaăt Caủnh veừ

1. Sỏa nỏi, bỏ sung mỏt số nỉeu cừa cauc khoaủn 1, 2 vầ 4 Nỉeu 10 nhỏ sau:

a) Bỏ sung nỉeu d1 vầo sau nỉeu d vầ sỏa nỏi, bỏ sung nỉeu ñ, nỉeu e khoaủn 1 nhỏ sau:

“d1) Thồoong trỏic Ban Bí thỏ;

ñ) Nguyeủ Toằg Bí thỏ Ban chaáp haỏnh Trung ôong Nẫng Coằg saủn Vieằt Nam, nguyeủ Chuồ tồch nồuc, nguyeủ Chuồ tồch Quỏc hoằ, nguyeủ Thuồ tồoong Chớnh phườ, nguyeủ Thồoong trỏic Ban Bí thỏ;

e) Ủy vieủ Bỏ Chớnh trỏ;”;

b) Sỏa nỏi, bỏ sung nỉeu h khoaủn 1 nhỏ sau:

“h) Chuồ tồch Ủy ban Trung ôong Maết traẫ Toả quỏc Vieằt Nam, Chuồ nỉeu Ủy ban Kieỏm tra Trung ôong, Trồoong ban nẫng ôu Trung ôong, Chầnh Vaủn phỏng Trung ôong Nẫng, Giaủm nỏac Hỏic vieủ Chớnh trỏ quỏc gia Hoằ Chớ Minh, Phồ Chuồ tồch nồuc, Phồ Chuồ tồch Quỏc hoằ, Phồ Thuồ tồoong Chớnh phườ, Chầnh aủn Toỏa aủn nhaủn daủn toỏi cao, Vieủ trồoong Vieủ kieỏm saủt nhaủn daủn toỏi cao.”;

c) Sỏa nỏi, bỏ sung nỉeu c khoaủn 2 nhỏ sau:

“c) Khaừc mỏi cừa Toằg Bí thỏ Ban Chaáp haỏnh Trung ôong Nẫng Coằg saủn Vieằt Nam, Chuồ tồch nồuc, Chuồ tồch Quỏc hoằ, Thuồ tồoong Chớnh phườ, Thồoong trỏic Ban Bí thỏ;”;

d) Sỏa nỏi, bỏ sung nỉeu ñ khoaủn 4 nhỏ sau:

“ñ) Hỏi nghò, leỏ hoằ do Trung ôong Nẫng Coằg saủn Vieằt Nam, Chuồ tồch nồuc, Quỏc hoằ, Ủy ban Thồoong vủ Quỏc hoằ, Chớnh phườ, Thuồ tồoong Chớnh phườ toả chồc cồ nỏi tồing caủnh veừ quy ñỏnh tầi cauc nỉeu a, b, c, d hoằc d1 khoaủn

1. Ñieàu naøy tham döi; ñaõi hoãi ñaõi bieáu toaøn quoc do toả chöuc chính trò - xaõ hoãi ôu trung öông toả chöuc; hoãi nghò quoc teá toả chöuc tại Vieät Nam coù ñoái tööông caùnh veä quy ñònh tại caùc ñieäm a, b, c, d vaø d1 khoaùn 1 hoaëc ñieäm a khoaùn 2. Ñieàu naøy tham döi.”.

2. Söüa ñoái, boả sung Ñieàu 11 vaø Ñieàu 11a nhö sau:

“Ñieàu 11. Cheá ñoä caùnh veä ñoái vöùi ngôõoï giöõ chöuc vuï, chöuc danh laõnh ñaõ chuû choát, laõnh ñaõ caáp cao cuûa Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, Nhaø nöõuc Coäng hoøa xaõ hoãi chuû nghóa Vieät Nam, UÛy ban Trung öông Maët traän Toả quoc Vieät Nam

1. Ñoái vöùi Toång Bí thö Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, Chuû tòch nöõuc, Chuû tòch Quoc hoãi, Thuû tööông Chính phuû, Thöông tröïc Ban Bí thö:

- a) Ñöõic baõ veä tieáp caän;
- b) Ñöõic baõ veä nôï ôu;
- c) Ñöõic baõ veä nôï laøm vieäc;
- d) Ñöõic baõ veä ñoä ñieäm hoãi ñoäng;
- ñ) Ñöõic baõ ñaùm an ninh, an toaøn veä ñoä duøng, vaät phaøm, thöuc aên, nöõuc uoáng, phöông tieän ñi laï;
- e) Ñöõic boá trí xe Caùnh saùt giao thoäng daãn ñöõng khi ñi coäng taùc baèng oå toá; ñöõic boá trí toa rieäng khi ñi coäng taùc baèng taøu hoøa; ñöõic söû duøng chuyeân khoang hoaëc chuyeân cô khi ñi coäng taùc baèng taøu bay; ñöõic söû duøng taøu rieäng coù phöông tieän daãn ñöõng, hoä toáng baõ veä khi ñi coäng taùc baèng taøu thuûy.

2. Ñoái vöùi nguyeân Toång Bí thö Ban chaáp haønh Trung öông Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, nguyeân Chuû tòch nöõuc, nguyeân Chuû tòch Quoc hoãi, nguyeân Thuû tööông Chính phuû, nguyeân Thöông tröïc Ban Bí thö:

- a) Ñöõic baõ veä tieáp caän;
- b) Ñöõic baõ veä nôï ôu.

3. Ñoái vöùi UÛy vieân Boä Chính trò:

- a) Ñöõic baõ veä tieáp caän;
- b) Ñöõic baõ veä nôï ôu;
- c) Ñöõic baõ veä nôï laøm vieäc;
- d) Ñöõic boá trí xe Caùnh saùt giao thoäng daãn ñöõng khi ñi coäng taùc trong nöõuc baèng oå toá trong tröõng hõp caàn thieát.

4. Ñoái vöùi UÛy vieân Ban Bí thö, Chuû tòch UÛy ban Trung öông Maët traän Toả quoc Vieät Nam, Chuû nhieäm UÛy ban Kieäm tra Trung öông, Tröõng ban ñaùng ôu Trung öông, Chaùnh Vaên phöông Trung öông Ñaùng, Giaùm ñoác Hoïc vieän Chính trò quoc gia Hoà Chí Minh, Phò Chuû tòch nöõuc, Phò Chuû tòch Quoc hoãi, Phò Thuû tööông Chính phuû, Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao, Vieän tröõng Vieän kieäm saùt nhaân daân toái cao:

- a) Ñöõic baõ veä tieáp caän;
- b) Ñöõic boá trí xe Caùnh saùt giao thoäng daãn ñöõng khi ñi coäng taùc trong nöõuc baèng oå toá trong tröõng hõp caàn thieát.

5. Tröõng hõp moät ngôõoï hõung nhieàu cheá ñoä caùnh veä khaùc nhau thì ngôõoï ñoù ñöõic hõung cheá ñoä caùnh veä ôu möùc cao nhaát.

Ñieàu 11a. Bieän phaùp caùnh veä ñoái vöùi ngôõoï giöõ chöuc vuï, chöuc danh laõnh ñaõ chuû choát, laõnh ñaõ caáp cao cuûa Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, Nhaø nöõuc Coäng hoøa xaõ hoãi chuû nghóa Vieät Nam, UÛy ban Trung öông Maët traän Toả quoc Vieät Nam

1. Ñoái vöùi Toång Bí thö Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, Chuû tòch nöõuc, Chuû tòch Quoc hoãi, Thuû tööông Chính phuû, Thöông tröïc Ban Bí thö:

- a) Baõ veä tieáp caän;

- b) Vuõ trang tuaàn tra, canh gaùc nôì ôû, nôì laøm vieäc, ñòà ñieäm hoaït ñoäng;
 - c) Kieäm tra an ninh, an toaøn nôì ôû, nôì laøm vieäc, ñòà ñieäm hoaït ñoäng, ñòà duøng, vaät phaåm, phöông tieän ñi laïi;
 - d) Kieäm nghieäm thòuc aên, nôùuc uoáng tröôùc khi söû duïng;
 - ñ) Toå chöùc khaùu saùt, naém tình hình ñeä xaây döïng, trieån khai phöông aùn baùu veä;
 - e) Söû duïng theû, phuø hieäu;
 - g) Bieån phaùp khoa hoïc vaø coäng ngheä, söû duïng phöông tieän, trang thieát bò kyõ thuaät hieän ñaïi;
 - h) Bieån phaùp nghieäp vuï khaùc theo quy ñònh cuûa Luaät An ninh quoác gia vaø Luaät Coäng an nhaân daân.
2. Nöái vöùu nguyeân Toång Bí thö Ban chaáp haønh Trung öông Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, nguyeân Chuû tòch nôùuc, nguyeân Chuû tòch Quoác hoäi, nguyeân Thuû tööùng Chính phuû, nguyeân Thöôøng troïc Ban Bí thö:
- a) Baùu veä tieáp caän;
 - b) Vuõ trang tuaàn tra, canh gaùc nôì ôû.

3. Nöái vöùu UÛy vieän Boä Chính trò:

- a) Baùu veä tieáp caän;
 - b) Vuõ trang tuaàn tra, canh gaùc nôì ôû, nôì laøm vieäc;
 - c) Toå chöùc khaùu saùt, naém tình hình ñeä xaây döïng, trieån khai phöông aùn baùu veä trong tröôøng hôïp caàn thieát;
 - d) Söû duïng theû, phuø hieäu;
 - ñ) Bieån phaùp khoa hoïc vaø coäng ngheä, söû duïng phöông tieän, trang thieát bò kyõ thuaät hieän ñaïi;
 - e) Bieån phaùp nghieäp vuï khaùc theo quy ñònh cuûa Luaät An ninh quoác gia vaø Luaät Coäng an nhaân daân.
4. Nöái vöùu UÛy vieän Ban Bí thö, Chuû tòch UÛy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam, Chuû nhieäm UÛy ban Kieäm tra Trung öông, Tröôøng ban ñaùng ôû Trung öông, Chaùnh Vaên phöøng Trung öông Ñaùng, Giaùm ñoác Hoïc vieän Chính trò quoác gia Hoà Chí Minh, Phò Chuû tòch nôùuc, Phò Chuû tòch Quoác hoäi, Phò Thuû tööùng Chính phuû, Chaùnh aùn Toå aùn nhaân daân toái cao, Vieän tröôøng Vieän kieäm saùt nhaân daân toái cao:
- a) Baùu veä tieáp caän;
 - b) Toå chöùc khaùu saùt, naém tình hình ñeä xaây döïng, trieån khai phöông aùn baùu veä trong tröôøng hôïp caàn thieát;
 - c) Söû duïng theû, phuø hieäu;
 - d) Bieån phaùp khoa hoïc vaø coäng ngheä, söû duïng phöông tieän, trang thieát bò kyõ thuaät hieän ñaïi;
 - ñ) Bieån phaùp nghieäp vuï khaùc theo quy ñònh cuûa Luaät An ninh quoác gia vaø Luaät Coäng an nhaân daân.

5. Taêng cöôøng löïc löôïng, phöông tieän, bieån phaùp baùu veä ñoái töôïng caùnh veä khi tình hình an ninh chính trò, traät töï, an toaøn xaõ hoäi phöùc taïp.

6. Boä tröôøng Boä Coäng an quy ñònh chi tieát caùc bieån phaùp caùnh veä quy ñònh taïi Ñieàu naøy.”.

3. Söûa ñoái, boä sung khoaùn 3 Ñieàu 12 nhö sau:

“3. Nöái vöùu khaùch môïi cuûa Toång Bí thö Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaùng Coäng saün Vieät Nam, Chuû tòch nôùuc, Chuû tòch Quoác hoäi, Thuû tööùng Chính phuû, Thöôøng troïc Ban Bí thö hoaëc khaùch môïi khaùc theo ñeä nghò cuûa Chuû nhieäm UÛy ban Quoác phöøng, An ninh vaø Nöái ngoaïi cuûa Quoác hoäi, Boä tröôøng Boä Ngoaïi giao maø khoâng thuoäc ñoái töôïng quy ñònh taïi khoaùn 1 vaø khoaùn 2 Ñieàu naøy khi ñeän thaêm, laøm vieäc taïi Vieät Nam thì caên cöù vaøo yeâu caàu ñoái

ngoại, thông lệ quốc tế, nên nghề của phía khách mỗi vào tình hình thời tế nên áp dụng một hoặc các chế độ canh vẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12a như sau:

“3. Nói với khách mỗi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng trở Ban Bí thư hoặc khách mỗi khách theo nên nghề của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Nói ngoại của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà không thuộc nói tổng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi nên thêm, làm việc tại Việt Nam thì cần có vào yêu cầu nói ngoại, thông lệ quốc tế, nên nghề của phía khách mỗi vào tình hình thời tế nên áp dụng một hoặc các chế độ canh vẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a của Luật này.”.

5. Sửa đổi, bổ sung năm 2 khoản 1 Điều 20 như sau:

“g) Trong trường hợp do quy định của pháp luật nước sở tại hoặc các nguồn nhân lực và phòng tuyến, thiết bị cần mang theo không nên ồng nên công tác canh vẽ, quyết định thuê lực lượng, phòng tuyến, trang thiết bị kỹ thuật nên bảo vệ nói tổng canh vẽ quy định tại các năm a, b, c, d và d1 khoản 1 Điều 10 của Luật này khi thì công tác nước ngoài;”.

6. Thay thế từ “qua” bằng từ “phòng” tại năm 3 khoản 10.

7. Thay thế từ “Trường Ban Nói ngoại Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nói ngoại của Quốc hội” bằng từ “Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Nói ngoại của Quốc hội” tại năm d khoản 2 Điều 10.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, xuất canh, qua canh, cơ sở của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:

“Điều 6a. Khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nên giới quyết thu thuế hành chính

Nói với giới, thông tin thuộc thanh phần hòa nên nghề giới quyết thu thuế hành chính trong lĩnh vực nhà ở, xuất canh, qua canh và cơ sở của người nước ngoài tại Việt Nam nên có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà cơ quan tiếp nhận, giới quyết thu thuế có thể khai thác, sử dụng nên thì không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cung cấp giới, thông tin nên.”.

2. Bổ sung khoản 22 và khoản 23 vào sau khoản 21 Điều 8 như sau:

“22. UN1 - Cấp cho người nước ngoài lao nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp nên ều nên theo quy định của pháp luật, nghề quyết của Quốc hội, nghề quyết của Ủy ban Thủ tướng vụ Quốc hội.

23. UN2 - Cấp cho người nước ngoài lao với, choàng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài nên cấp thờ thời kỳ hiệu UN1.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:

“6. Thờ thời kỳ hiệu LS, NT1, NT2, UN1, UN2 có thời hạn không quá 05 năm.”.

4. Bổ sung năm 4 vào sau năm d khoản 4 Điều 10 như sau:

“n) Người nước ngoài quy định tại khoản 22 Điều 8 của Luật này phải có giới, thông minh lao nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số hoặc giới, thông minh thuộc diện nên.”.

5. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 12 như sau:

“6. Người nước ngoài thuộc diện nói tổng nên biết cần nên nên phúc vụ phát triển kinh tế - xã hội nên miễn thờ thời có thời hạn trên cơ sở bảo

ñăm quốc phoong, an ninh quốc gia vào trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này phải thông qua cô quan, tổ chức, cá nhân môi, bảo lãnh làm thủ tục tại cô quan quân lý xuất nhập cảnh. Cô quan, tổ chức, cá nhân môi, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản về nhà nghề cấp thẻ thời tại cô quan quân lý xuất nhập cảnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện tử nói với cô quan, tổ chức này 09 ngày kể từ ngày quy định tại khoản 1 Điều 16b của Luật này vào cá nhân này 09 ngày kể từ ngày quy định tại năm a khoản 1 Điều 16b của Luật này.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16b như sau:

“Điều 16b. Thủ tục cấp thẻ thời năm theo nhà nghề của cô quan, tổ chức
1. Cô quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này 09 ngày về nhà nghề cấp thẻ thời năm cho người nước ngoài khi có nhu cầu này kể sau này:

a) Có tài khoản định danh năm do cô quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực năm;

b) Có chỗ ký năm theo quy định của Luật Giao dịch năm.

2. Cô quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này 09 ngày tại khoản định danh năm truy cấp vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thẻ thời năm về nhà nghề cấp thẻ thời năm cho người nước ngoài; nộp phí cấp thẻ thời vào tài khoản quy định tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thẻ thời năm sau khi nhận mã hồ sơ năm của cô quan quân lý xuất nhập cảnh.

3. Cô quan quân lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cô quan, tổ chức tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thẻ thời năm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận nhu thông tin về nhà nghề cấp thẻ thời năm và phí cấp thẻ thời.

4. Cô quan, tổ chức truy cấp vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thẻ thời năm, 09 ngày mã hồ sơ năm về nhận kết quả trả lời của cô quan quân lý xuất nhập cảnh và thông báo cho người nước ngoài.

5. Người nước ngoài 09 ngày cấp thẻ thời năm 09 ngày mã hồ sơ năm do cô quan, tổ chức thông báo về in kết quả cấp thẻ thời năm tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thẻ thời năm.”.

8. Bổ sung năm n vào sau năm d khoản 1 Điều 31 như sau:

“n) Trường hợp này 09 ngày quốc tế mã Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn tìm trú 09 ngày cấp theo này 09 ngày quốc tế.”.

9. Sửa đổi, bổ sung năm b khoản 1 Điều 36 như sau:

“b) Người nước ngoài này tìm trú tại Việt Nam thuộc diện 09 ngày cấp thẻ thời có ký hiệu LV1, LV2, LS, NT1, NT2, NT3, NN1, NN2, DH, PV1, LN1, LN2, TT, UN1, UN2.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 như sau:

“2. Thẻ tìm trú có ký hiệu NT1, UN1, UN2 có thời hạn không quá 10 năm.”.

11. Sửa đổi, bổ sung một số năm, khoản của Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung năm b khoản 2 như sau:

“b) Thẻ thông trú, trường hợp thẻ thông trú bỏ mất phải khai rõ thông tin tại tờ khai về nhà nghề cấp lại thẻ thông trú;”;

b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:

“4. Boă trööông Boă Coâng an quyéat ñònh trööông hôip ngôôôi nööùc ngoaøi ñööïc laøm thuû tuïc caáp, caáp ñoãi, caáp laïi theû thööông truù taïi cô quan quaân lý xuaát nhaäp caûnh vì lý do ngoaïi giao, quoaéc phoøng, an ninh.”.

12. Sôûa ñoãi, boă sung ñieäm b khoaûn 1 Ñieàu 45 nhö sau:

“b) Coâng daân Vieät Nam thööông truù ôu trong nööùc ñööïc môøi, baùo laõnh oâng, baø, cha, meï cuûa vôï hoaëc choàng; vôï, choàng, con, anh, chò, em ruoät laø ngôôôi nööùc ngoaøi vaøo Vieät Nam thaêm. Coâng daân Vieät Nam thööông truù ôu trong nööùc laø oâng, baø ñööïc môøi, baùo laõnh chaùu noãi, chaùu ngoaïi laø ngôôôi nööùc ngoaøi vaøo Vieät Nam thaêm;”.

13. Sôûa ñoãi, boă sung khoaûn 3 Ñieàu 46 nhö sau:

“3. Quy ñònh vieäc ngôôôi nööùc ngoaøi nhaäp caûnh vaøo khu kinh teá côûa khaâu, ñôn vò haønh chính - kinh teá ñaéc bieät, khu kinh teá ven bieãn ñööïc mieãn thô thöïc quy ñònh taïi khoaûn 3 vaø khoaûn 3a Ñieàu 12 cuûa Luaät naøy coù nhu caàu ñeán ñòa ñieäm khaùc cuûa Vieät Nam; vieäc caáp thô thöïc cho ngôôôi nööùc ngoaøi vaøo Vieät Nam theo ñieàu öùc quoaéc teá maø Vieät Nam laø thaønh vieân nhöng chöa coù hieän dieän thöông maïi hoaëc ñoái taùc taïi Vieät Nam; hình thöc caáp chöùng nhaän taïm truù cho ngôôôi nööùc ngoaøi nhaäp caûnh Vieät Nam; caáp, söû duïng taøi khoaûn ñònh danh ñieän töû cho ngôôôi nööùc ngoaøi; ngôôôi nööùc ngoaøi nhaäp caûnh, xuaát caûnh qua Coâng kieám soaùt töï ñoäng.”.

14. Sôûa ñoãi, boă sung khoaûn 2 Ñieàu 51 nhö sau:

“2. UÛy ban nhaân daân caáp taønh chæ ñaïo cô quan chuyeân moân phoái hôip thöïc hieän vieäc quaân lý cô truù cuûa ngôôôi nööùc ngoaøi ôu ñòa phöông theo quy ñònh cuûa Luaät naøy.”.

15. Sôûa ñoãi, boă sung teân cuûa Ñieàu 52 nhö sau:

“Ñieàu 52. Traùch ñieäm cuûa Maët traän Toå quoaéc Vieät Nam”.

16. Thay theá moät soá töø, cuïm töø taïi moät soá ñieäm, khoaûn, ñieàu nhö sau:

a) Thay theá töø “Phoøng” baèng töø “Lieân ñoà” taïi khoaûn 6 Ñieàu 8 vaø ñieäm ñ khoaûn 1 Ñieàu 14;

b) Thay theá cuïm töø “Boă Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân” baèng cuïm töø “Boă Noâng nghieäp vaø Moâi trööông” taïi khoaûn 3 Ñieàu 22;

c) Thay theá cuïm töø “Hoài ñoàng caïnh tranh” baèng cuïm töø “UÛy ban caïnh tranh quoaéc gia” taïi khoaûn 1 Ñieàu 29;

d) Thay theá cuïm töø “thò traán, thò xaõ, thaønh phoá” baèng cuïm töø “ñôn vò haønh chính caáp xaõ” taïi khoaûn 2 Ñieàu 34;

ñ) Thay theá töø “thò traán” baèng töø “ñæc khu” taïi khoaûn 1, khoaûn 2 Ñieàu 33 vaø khoaûn 5 Ñieàu 51;

e) Thay theá cuïm töø “khoaûn 1, 2, 3 vaø 4” baèng cuïm töø “khoaûn 1, 3 vaø 4” taïi khoaûn 5 Ñieàu 51.

17. Baõi boû khoaûn 6 vaø khoaûn 7 Ñieàu 16.

Ñieàu 3. Sôûa ñoãi, boă sung moät soá ñieàu cuûa Luaät Xuaát caûnh, nhaäp caûnh cuûa coâng daân Vieät Nam

1. Sôûa ñoãi, boă sung ñieäm c khoaûn 2 Ñieàu 7 nhö sau:

“c) Hoä chieáu phoả thoâng caáp theo thuû tuïc ruùt goïn coù thôøi haïn khoâng quàu 12 thaùng, khoâng ñööïc gia haïn vaø chæ coù giaù trò söû duïng 01 laàn khi xuaát caûnh Vieät Nam hoaëc nhaäp caûnh Vieät Nam.”.

2. Sôûa ñoãi, boă sung khoaûn 10 Ñieàu 8 nhö sau:

“10. Caáp phoû cuûa ngôôôi ñònh ñaàu toå chöc chính trò - xaõ hoäi tröïc thuoäc Maët traän Toå quoaéc Vieät Nam.”.

3. Sôûa ñoãi, boă sung ñieäm d khoaûn 2 Ñieàu 9 nhö sau:

“d) Ngôôôi ñònh ñaàu cô quan chuyeân moân thuoäc UÛy ban nhaân daân caáp taønh, UÛy ban nhaân daân caáp xaõ;”.

4. Sôûa ñoãi, boă sung khoaûn 1 Ñieàu 12 nhö sau:

“1. Ngöôoi ñeà nghò caáp, gia haïn hoă chieáu noáp tôø khai theo maău ñaô ñieàn ñaày ñuù thông tin, 02 aính chaân dung, giaáy tôø lieân quan theo quy ñònh tại khoaûn 2 Ñieàu naøy vaø xuaát trình Theù caên cồôuc công dân hoăc theù caên cồôuc hoăc caên cồôuc ñieàn tôù tại Cô quan Laõnh sõi Boă Ngoaïi giao hoăc cô quan ñôôic Boă Ngoaïi giao uý quyềàn.”.

5. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 1 Ñieàu 15 nhô sau:

“1. Ngöôoi ñeà nghò caáp hoă chieáu noáp tôø khai theo maău ñaô ñieàn ñaày ñuù thông tin, 02 aính chaân dung vaø giaáy tôø lieân quan theo quy ñònh tại khoaûn 2 Ñieàu naøy; xuaát trình Theù caên cồôuc công dân hoăc theù caên cồôuc hoăc caên cồôuc ñieàn tôù hoăc hoă chieáu coøn giaù trò sôû ñuýng.”.

6. Sôûa ñoái, boả sung ñieămb b khoaûn 1a Ñieàu 16 nhô sau:

“b) Baûn chuïp Theù caên cồôuc công dân hoăc theù caên cồôuc hoăc caên cồôuc ñieàn tôù hoăc giaáy tôø khaùc coù lieân quan do cô quan coù thaăm quyềàn cuûa Vieät Nam caáp ñoái vôùi trööông hõp coù sõi thay ñoái thông tin về nhân thân so vôùi thông tin trong hoă chieáu ñaô caáp laàn gaàn nhaát;”.

7. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 2 Ñieàu 20 nhô sau:

“2. Công an xã, phồông, ñaéc khu, Cô quan Quaûn lý xuaát nhaăp caûnh Công an caáp tænh tieáp giaùp ñôông bieân giôùi vôùi ñôuc laùng giềng caáp giaáy thông haõnh cho caùc trööông hõp quy ñònh tại Ñieàu 19 cuûa Luaät naøy.”.

8. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 2 Ñieàu 21 nhô sau:

“2. Ngöôoi bò taim hoaõn xuaát caûnh, tröö trööông hõp quy ñònh tại khoaûn 12 Ñieàu 37 cuûa Luaät naøy hoăc trööông hõp ngöôoi ñoà ñang ôu ñôuc ngoaïi.”.

9. Boả sung caùc khoaûn 5, 6 vaø 7 vaøo sau khoaûn 4 Ñieàu 27 nhô sau:

“5. Huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu phoả thông coøn thôì haïn ñoái vôùi trööông hõp ñaô ñôic caáp hoă chieáu phoả thông môùi.

6. Thu hoài, huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu ñaô ñôic caáp nhông bò sai thông tin trên hoă chieáu.

7. Huý giaù trò sôû ñuýng hoă chieáu cuûa ngöôoi ñang bò truy naõ.”.

10. Boả sung Ñieàu 31a vaø Ñieàu 31b vaøo sau Ñieàu 31 nhô sau:

“Ñieàu 31a. Huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu phoả thông coøn thôì haïn ñoái vôùi trööông hõp ñaô ñôic caáp hoă chieáu phoả thông môùi vaø thu hoài, huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu ñaô ñôic caáp nhông bò sai thông tin trên hoă chieáu

1. Sau khi caáp hoă chieáu phoả thông môùi cho công dân, cô quan caáp hoă chieáu thõic hieän vieăc huý giaù trò sôû ñuýng hoă chieáu phoả thông ñaô ñôic caáp trööông ñoà cuûa ngöôoi ñoà neáu coøn thôì haïn sôû ñuýng.

2. Thu hoài, huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu ñaô ñôic caáp nhông bò sai thông tin trên hoă chieáu:

a) Khi coù caên cồu xaùc ñònh hoă chieáu ñaô caáp cho công dân bò sai thông tin trên hoă chieáu thì cô quan caáp hoă chieáu kieă tra, yeâu caàu ngöôoi ñaô ñôic caáp hoă chieáu noáp laïi hoă chieáu ñoà ñeă thu huý;

b) Trööông hõp khoăng thu hoài ñôic hoă chieáu coøn thôì haïn thì cô quan caáp hoă chieáu thõic hieän vieăc huý giaù trò sôû ñuýng cuûa hoă chieáu ñoà trong Cô sôû ñô liêu quôác gia về xuaát nhaăp caûnh.

Ñieàu 31b. Huý giaù trò sôû ñuýng hoă chieáu cuûa ngöôoi ñang bò truy naõ

Khi coù caên cồu xaùc ñònh hoă chieáu cuûa ngöôoi ñang bò truy naõ coøn thôì haïn, cô quan coù thaăm quyềàn caáp hoă chieáu kieă tra vaø thõic hieän huý giaù trò sôû ñuýng hoă chieáu cuûa ngöôoi ñoà. Trööông hõp ngöôoi bò truy naõ ñang ôu ñôuc ngoaïi về Vieät Nam ñeă ñaàu thu hoăc phũc vũ hoă ñoăng toá tưng hình sõi khaùc thì cô quan ñaïi ñieän Vieät Nam ôu ñôuc ngoaïi caáp hoă chieáu phoả thông theo thuû tũc ruùt goïn cho ngöôoi ñoà.”.

11. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 2 Ñieàu 40 nhô sau:

“2. Cô sôu dồ lieäu quốac gia veà xuaát caùnh, nhaáp caùnh cuôa coâng daân Vieät Nam ñoôic xaây dõing baôu ñaâm keát noái vôùi caùc cô sôu dồ lieäu veà daân cõ, caên cõôuc, quốac tòch vaø caùc cô sôu dồ lieäu khaùc, ñaùp òùng tieâu chuaân veà caáu truùc cô sôu dồ lieäu vaø tieâu chuaân, quy chuaân kyõ thuaät coâng ngheä thoâng tin, baôu ñaâm duy trì lieân tuïc, oản ñoanh, thoâng suoát, an toaøn, baôu maät.

Ñoái vôùi giaáy tờ, thoâng tin thuoác thaønh phaàn hoà sô ñeà nghò giaùt quyềat thuù tuïc haønh chính trong lónh vöïc xuaát caùnh, nhaáp caùnh cuôa coâng daân Vieät Nam ñaõ coù trong caùc cô sôu dồ lieäu maø cô quan tieáp nhaän, giaùt quyềat thuù tuïc coù theå khai thaùc, sôu dũing ñoôic thì khoâng yeâu caàu coâng daân phaùt cung caáp giaáy tờ, thoâng tin ñoù.”.

12. Sôu ñoái, boả sung khoaùn 2 Ñieàu 46 nhõ sau:

“2. Chuù trì, phoái hõp vôùi Boả Coâng an quy ñoanh vieäc caáp, gia haïn, thu hoài, huỷ giaù trò sôu dũing hoả chieáu ngoaïi giao, hoả chieáu coâng vuï, caáp coâng haøm hoả trõ xin thờ thõic do Cô quan Laõnh sõi Boả Ngoaïi giao, cô quan ñaïi dieän Vieät Nam ôu ñoôic ngoaïi vaø cô quan ñoôic Boả Ngoaïi giao uý quyềan thờic hieän; phoái hõp vôùi Boả Coâng an hõoùng daân cuï theå quy trình caáp, thu hoài, huỷ giaù trò sôu dũing hoả chieáu phoả thoâng taïi cô quan ñaïi dieän Vieät Nam ôu ñoôic ngoaïi.”.

13. Boû moät soá tờ, cuïm tờ taï moät soá ñieäm, khoaùn, ñieàu nhõ sau:

a) Boû cuïm tờ “hoaëc soá chõùng minh nhaân daân” taï ñieäm g khoaùn 3 Ñieàu 6;

b) Boû cuïm tờ “Chõùng minh nhaân daân, Theù caên cõôuc coâng daân,” taï ñieäm e khoaùn 2 Ñieàu 12;

c) Boû tờ “huyeän,” taï khoaùn 1 Ñieàu 19;

d) Boû cuïm tờ “caáp huyeän,” taï ñieäm a khoaùn 2 Ñieàu 28;

ñ) Boû cuïm tờ “chõùng minh nhaân daân hoaëc soá” taï ñieäm g khoaùn 1 Ñieàu 41.

14. Baõi boû khoaùn 9 Ñieàu 11 vaø ñieäm ñ khoaùn 2 Ñieàu 12.

Ñieàu 4. Sôu ñoái, boả sung moät soá ñieàu cuôa Luaät Cõ truù

1. Sôu ñoái, boả sung moät soá khoaùn cuôa Ñieàu 2 nhõ sau:

a) Sôu ñoái, boả sung khoaùn 2 nhõ sau:

“2. Cõ truù laø vieäc coâng daân sinh soáng taï moät ñòa ñieäm thuoác ñôn vò haønh chính caáp xaõ.”;

b) Sôu ñoái, boả sung khoaùn 4 nhõ sau:

“4. Cô quan ñaêng kyù cõ truù laø cô quan quaùn lý cõ truù trõic tieáp thờic hieän vieäc ñaêng kyù cõ truù cuôa coâng daân, bao goàm Coâng an xaõ, phõoøng, ñaëc khu (sau ñaây goïi chung laø Coâng an caáp xaõ).”.

2. Sôu ñoái, boả sung khoaùn 11 Ñieàu 7 nhõ sau:

“11. Giaùt quyềat cho ñaêng kyù thõoøng truù, ñaêng kyù taïm truù khi bieát rõ ngôøi ñaêng kyù thõoøng truù, ñaêng kyù taïm truù khoâng sinh soáng taï choã ôu ñoù, trõ trõoøng hõp ñaêng kyù thõoøng truù hoaëc ñaêng kyù taïm truù cho treù em dõôi 6 tuỏi veà vôùi cha hoaëc meï hoaëc ngôøi giaùm hoả.”.

3. Sôu ñoái, boả sung khoaùn 2 Ñieàu 12 nhõ sau:

“2. Ngôøi chõa thaønh nieân coù theå coù nô cõ truù khaùc vôùi nô cõ truù cuôa cha, meï neáu ñoôic cha hoaëc meï ñoàng yù hoaëc phaùp luaät coù quy ñoanh.”.

4. Sôu ñoái, boả sung moät soá khoaùn cuôa Ñieàu 20 nhõ sau:

a) Sôu ñoái, boả sung khoaùn 2 nhõ sau:

“2. Ngôøi dõôi 6 tuỏi ñoôic ñaêng kyù thõoøng truù taï choã ôu hõp phaùp khoâng thuoác quyềan sôu hõu cuôa mình khi veà ôu vôùi cha, meï, ngôøi giaùm hoả maø khoâng caàn sõi ñoàng yù cuôa chuù hoả vaø chuù sôu hõu choã ôu hõp phaùp ñoù. Coâng daân ñoôic ñaêng kyù thõoøng truù taï choã ôu hõp phaùp khoâng thuoác quyềan sôu hõu cuôa mình khi ñoôic chuù hoả vaø chuù sôu hõu choã ôu hõp phaùp ñoù ñoàng yù trong caùc trõoøng hõp sau ñaây:

a) Vôùi veà ôu vôùi choàng; choàng veà ôu vôùi vô; ngôøi tờ ñuù 6 tuỏi trõu lên veà ôu vôùi cha, meï, ngôøi giaùm hoả; cha, meï veà ôu vôùi con; ngôøi maät ñaêng löic

haønh vi daân söi, ngôôøi coù khoù khaên trong nhaän thòuc, laøm chuù haønh vi veà ôû vòu ngôôøi giaùm hoä;

b) Ngôôøi cao tuoái veà ôû vòu anh ruoät, chò ruoät, em ruoät, chaùu ruoät; ngôôøi khuyeát taät ñaéc bieät naêng, ngôôøi khuyeát taät naêng, ngôôøi khoâng coù khaù naêng lao ñoäng, ngôôøi maát naêng löïc haønh vi daân söi, ngôôøi coù khoù khaên trong nhaän thòuc, laøm chuù haønh vi veà ôû vòu oâng noãi, baø noãi, oâng ngoaïi, baø ngoaïi, anh ruoät, chò ruoät, em ruoät, baùc ruoät, chuù ruoät, caàu ruoät, coà ruoät, di ruoät, chaùu ruoät;

c) Ngôôøi chò thaønh nieân ñoïc cha, meï hoaëc ngôôøi giaùm hoä ñoàng yù hoaëc khoâng coøn cha, meï veà ôû vòu cuï noãi, cuï ngoaïi, oâng noãi, baø noãi, oâng ngoaïi, baø ngoaïi, anh ruoät, chò ruoät, em ruoät, baùc ruoät, chuù ruoät, caàu ruoät, coà ruoät, di ruoät.”;

b) Sôûa ñoái, boả sung khoaùn 8 nhô sau:

“8. Coâng daân khoâng ñoïc ñaêng kyù thòoøng truù môuï taïi choä ôû quy ñoàng taïi Ñieàu 23 cuûa Luaät naøy, troø troøoøng hôïp ngôôøi döùu 6 tuoái ñoïc ñaêng kyù thòoøng truù taïi choä ôû hôïp phaùp khoâng thuoác quyeàn söù höù cuûa mình khi veà ôû vòu cha, meï, ngôôøi giaùm hoä vaø quy ñoàng taïi ñieäm a khoaùn 2 Ñieàu naøy.”.

5. Sôûa ñoái, boả sung moät soá khoaùn cuûa Ñieàu 21 nhô sau:

a) Sôûa ñoái, boả sung khoaùn 2 nhô sau:

“2. Hoà sö ñaêng kyù thòoøng truù ñoái vòu ngôôøi quy ñoàng taïi khoaùn 2 Ñieàu 20 cuûa Luaät naøy bao goàm:

a) Tôø khai thay ñoái thoâng tin cô truù, trong ñoù ghi roõ yù kieán ñoàng yù cho ñaêng kyù thòoøng truù cuûa chuù hoä, chuù söù höù choä ôû hôïp phaùp hoaëc ngôôøi ñoïc uý quyeàn, troø troøoøng hôïp ñaø coù yù kieán ñoàng yù baêng vaên baùn. Troøoøng hôïp ngôôøi döùu 6 tuoái ñaêng kyù thòoøng truù veà ôû vòu cha, meï, ngôôøi giaùm hoä thì Tôø khai thay ñoái thoâng tin veà cô truù khoâng caàn coù yù kieán ñoàng yù cho ñaêng kyù thòoøng truù cuûa chuù hoä, chuù söù höù choä ôû hôïp phaùp hoaëc ngôôøi ñoïc uý quyeàn;

b) Giaáy tôø, taøi lieäu chòùng minh quan heä nhaân thaân vòu chuù hoä, thaønh vieân hoä gia ñình, troø troøoøng hôïp ñaø coù thoâng tin theä hieän quan heä naøy trong Cô söù döù lieäu quoc gia veà daân cô, Cô söù döù lieäu veà cô truù;

c) Giaáy tôø, taøi lieäu chòùng minh caùc ñieàu kieän khaùc quy ñoàng taïi khoaùn 2 Ñieàu 20 cuûa Luaät naøy.”;

b) Sôûa ñoái, boả sung khoaùn 9 nhô sau:

“9. Troøoøng hôïp ngôôøi ñaêng kyù thòoøng truù quy ñoàng taïi caùc khoaùn 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaø 7 Ñieàu naøy laø ngôôøi Vieät Nam ñoàng cô ôû nöùc ngoaøi coøn quoc tòch Vieät Nam thì trong hoà sö ñaêng kyù thòoøng truù phaùu coù hoä chieáu Vieät Nam coøn giaù trò söù döù; troøoøng hôïp khoâng coù hoä chieáu Vieät Nam coøn giaù trò söù döù thì phaùu coù giaáy tôø, taøi lieäu khaùc chòùng minh coù quoc tòch Vieät Nam.”.

6. Sôûa ñoái, boả sung ñieäm ñ khoaùn 1 Ñieàu 24 nhô sau:

“ñ) Ñaø ñoïc cô quan coù thaäm quyeàn cho thoái quoc tòch Vieät Nam, töøùc quoc tòch Vieät Nam, huý boù quyeát ñoàng cho nhaäp quoc tòch Vieät Nam, huý boù quyeát ñoàng cho troù laï quoc tòch Vieät Nam;”.

7. Sôûa ñoái, boả sung moät soá ñieäm, khoaùn cuûa Ñieàu 26 nhô sau:

a) Sôûa ñoái, boả sung khoaùn 2 nhô sau:

“2. Hoà sö ñieàu chænh thoâng tin veà cô truù quy ñoàng taïi ñieäm a khoaùn 1 Ñieàu naøy bao goàm:

a) Tôø khai thay ñoái thoâng tin cô truù;

b) Giaáy tôø, taøi lieäu chòùng minh vieäc ñieàu chænh thoâng tin.”;

b) Sôûa ñoái, boả sung ñieäm b khoaùn 3 nhô sau:

“b) Nói vùi trộm hời quy nòng tại năm b khoản 1 Năm nay, khi có sự thay đổi thông tin về hồ sơ của cô quan có thẩm quyền, thông tin thay đổi về hồ sơ của công dân nước cấp nhất tổ Cô sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cô sở dữ liệu về cơ sở;”.

8. Sửa đổi, bổ sung năm d khoản 1 Năm 29 như sau:

“d) Nói nước cô quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;”.

9. Sửa đổi, bổ sung Năm 30 như sau:

“Năm 30. Thông báo lưu trú

1. Khi có người lưu trú qua năm, thanh viên hồ gia đình, người nhà di chuyển cô sở chỗ ở, cô sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người nước giao quân lý phòng tiện, các cô sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú vùi cô quan năm kỳ cơ sở; trộm hời người năm lưu trú tại chỗ ô của các nhân, hồ gia đình các nhân, thanh viên hồ gia đình không có mặt tại chỗ ô nào thì người năm lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú vùi cô quan năm kỳ cơ sở.

2. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh các nhân hoặc số hồ sơ của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; nhà ở lưu trú.

3. Việc thông báo lưu trú nước thời điểm năm trước 23 giờ của ngày biết năm lưu trú; trộm hời người năm lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú nước thời điểm năm trước 08 giờ ngày hôm sau.

4. Bổ sung Bổ Công an quy định chi tiết việc thông báo lưu trú.”.

10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Năm 31 như sau:

“2. Trước khi đi khỏi nơi cơ sở, người quy định tại năm a và năm b khoản 1 Năm nay phải có ý kiến năm của cô quan có thẩm quyền giám sát, quân lý, giáo dục người năm. Công dân khai báo tạm vắng vùi cô quan năm kỳ cơ sở nơi người năm cơ sở qua Công dân vũ công quốc gia hoặc ồng định định danh quốc gia.

Cô quan năm kỳ cơ sở tiếp nhận nội dung khai báo tạm vắng, kiểm tra nội dung khai báo và trao đổi vùi cô quan có thẩm quyền giám sát, quân lý, giáo dục người năm. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận nước năm khai báo tạm vắng, cô quan năm kỳ cơ sở cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân; trộm hời người nước tiếp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn những khoảng quá 02 ngày làm việc.

3. Người quy định tại năm c và năm d khoản 1 Năm nay khai báo qua năm thoại, phòng tiện năm từ hoặc hình thức khác do Bổ sung Bổ Công an quy định. Trộm hời người quy định tại năm d khoản 1 Năm nay là người chờ thanh viên thì người thời điểm năm khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Năm 33 như sau:

“2. Cấp nhất thông tin về cơ sở của công dân vào Cô sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cô sở dữ liệu về cơ sở. Tiếp nhận phản hồi của người dân về việc thông tin sai lệch, phải hời vùi cô quan có liên quan xác minh, kịp thời cấp nhất, năm chỉnh thông tin công dân.”.

12. Thay thế một số từ, cụm từ tại một số năm, khoản, năm như sau:

a) Thay thế từ “thoá trá” bằng từ “nặc khu” tại năm b khoản 2 Năm 4 và năm b khoản 1 Năm 31;

b) Thay thế từ “huyền” bằng từ “xã” tại năm c khoản 1 Năm 31;

c) Thay thế cụm từ “an toàn” bằng cụm từ “an ninh” tại năm c khoản 3 Năm 36.

13. Boû moät soá cuim töö taïi moät soá khoaûn, ñieàu nhö sau:

a) Boû soá “2,” taïi khoaûn 8 Ñieàu 21;

b) Boû cuim töö “soá Chöùng minh nhaân dân,” taïi khoaûn 4 Ñieàu 31.

Ñieàu 5. Söûa ñoãi, boả sung moät soá ñieàu cuûa Luaät Caên cöôùc

1. Söûa ñoãi, boả sung khoaûn 18 Ñieàu 3 nhö sau:

“18. ÖÙng düng ñònh danh quốc gia (VNeID) lao òùng düng trên thiết bò soá ñeả phuïc vui hoạt ñoäng ñònh danh ñieãn töû vaø xaùc thöïc ñieãn töû trong giaûi quyêát thuû tuïc haønh chính, dòch vũ công vaø caùc giao dòch khauïc trên môi tröôøng ñieãn töû, phaut trieån caùc tieãn ích ñeả phuïc vui cô quan, toả chöùc, caù nhaân.”.

2. Boả sung khoaûn 10 vaøo sau khoaûn 9 Ñieàu 7 nhö sau:

“10. Yeâu caàu công dân xuaát trình giaáy töö ñaõ ñöôïc tích hôïp vaøo caên cöôùc ñieãn töû, òùng düng ñònh danh quốc gia ñeả giaûi quyêát thuû tuïc haønh chính, tröôø tröôøng hôïp thông tin công dân cung caáp không thông nhất vöüi thông tin ñaõ ñöôïc tích hôïp hoặc phaut luaät còu quy ñònh khauïc.”.

3. Söûa ñoãi, boả sung khoaûn 11 Ñieàu 10 nhö sau:

“11. Chính phủ quy ñònh chi tiết caùc khoaûn 1, 2, 3, 5 vaø 9 Ñieàu naøy; quy ñònh trình töï, thuû tuïc khai thác thông tin trong Cô sôû döõ lieäu quốc gia veà dân cö; löa trình vaø thöôi haïn haønh thaønh vieäc kết nối, chia sẻ döõ lieäu vöüi Cô sôû döõ lieäu quốc gia veà dân cö.”.

4. Söûa ñoãi, boả sung khoaûn 4 Ñieàu 25 nhö sau:

“4. Vieäc caáp ñoãi, caáp laïi theû caên cöôùc ñoãi vöüi tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieãm ñ khoaûn 1, ñieãm a khoaûn 2 Ñieàu 24 cuûa Luaät naøy ñöôïc thöïc hieän tröïc tuyeán trên công dòch vũ công, òùng düng ñònh danh quốc gia hoặc tröïc tieáp taïi nơi làm thuû tuïc caáp theû caên cöôùc. Cô quan quaûn lý caên cöôùc sôû düng thông tin veà aûnh khuôn mặt, vân tay, moáng mặt ñaõ ñöôïc thu nhaän laàn gaàn nhất vaø caùc thông tin hieän còu trong Cô sôû döõ lieäu quốc gia veà dân cö, Cô sôû döõ lieäu caên cöôùc ñeả caáp laïi theû caên cöôùc.”.

5. Söûa ñoãi, boả sung Ñieàu 27 nhö sau:

“Ñieàu 27. Nơi làm thuû tuïc caáp, caáp ñoãi, caáp laïi theû caên cöôùc

1. Taïi cô quan quaûn lý caên cöôùc cuûa Công an tænh, thaønh phố vaø Công an xã, phöôøng, ñaëc khu.

2. Taïi cô quan quaûn lý caên cöôùc cuûa Boả Công an ñoãi vöüi nhöõng tröôøng hôïp do thuû tröôøng cô quan quaûn lý caên cöôùc cuûa Boả Công an quyêát ñònh.

3. Trong tröôøng hôïp caàn thiết, cô quan quaûn lý caên cöôùc quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy toả chöùc làm thuû tuïc caáp theû caên cöôùc taïi cô quan, ñôn vò khauïc hoặc taïi choã ôu cuûa công dân.”.

6. Söûa ñoãi, boả sung ñieãm a khoaûn 1 Ñieàu 29 nhö sau:

“a) Công dân bò töùc quốc tòch Vieät Nam, ñöôïc thoãi quốc tòch Vieät Nam, bò huyû boû quyêát ñònh cho nhaäp quốc tòch Vieät Nam, bò huyû boû quyêát ñònh cho tröû laïi quốc tòch Vieät Nam;”.

7. Söûa ñoãi, boả sung ñieãm a khoaûn 4 Ñieàu 30 nhö sau:

“a) Công an xã, phöôøng, ñaëc khu, cô quan quaûn lý caên cöôùc cuûa Công an tænh, thaønh phố nơi ngöôøi goác Vieät Nam chöa xaùc ñònh ñöôïc quốc tòch sinh soá;”.

8. Boả sung khoaûn 3 vaøo sau khoaûn 2 Ñieàu 33 nhö sau:

“3. Tröôøng hôïp ngöôøi ñöôïc caáp caên cöôùc ñieãn töû ñaõ xuaát trình caên cöôùc ñieãn töû theo yeâu caàu cuûa cô quan, toả chöùc, caù nhaân còu thaãm quyêán thì cô quan, toả chöùc, caù nhaân ñoù không ñöôïc yeâu caàu ngöôøi ñöôïc caáp caên cöôùc ñieãn töû xuaát trình giaáy töö hoặc cung caáp thông tin ñaõ ñöôïc tích hôïp vaøo caên cöôùc ñieãn töû.”.

9. Söûa ñoãi, boả sung moät soá khoaûn cuûa Ñieàu 41 nhö sau:

a) Söûa ñoãi, boả sung khoaûn 1 nhö sau:

“1. Ban haønh theo thaãm quyềøn hoaẽc trìnø cø quan coù thaãm quyềøn ban haønh vaên baùn quy phaïm phaùp luaät veà caên coøuc, Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù; quy ñoønh cø quan thoïc hieãn nhieãm vui quaùn lyù caên coøuc, Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, heã thoáng ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù.”;

b) Sôu ñoài, boã sung khoaùn 10 nhõ sau:

“10. Quaùn lyù Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, heã thoáng ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù; coù cø cheá giaùm saùt ñoac laáp veà vieãc keát noãi, chia seù, sôu ñuõng dõ lieäu trong Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, heã thoáng ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù; chæ ñaño, hoøùng daãn nghiãp vui veà quaùn lyù caên coøuc, Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, heã thoáng ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù.”.

10. Sôu ñoài, boã sung khoaùn 3 Ñieàu 42 nhõ sau:

“3. Boã Taoi chínø chuù trì, phaõi hoïp vôi Boã Coång an toång hoïp, trìnø caáp coù thaãm quyềøn boã trí nguoaøn voãn ñaàu tö coång ñeã xaây ñoõng cô sôu vaät chaát, boã trí kinh phí thoøng xuyeãn cho hoaït ñoäng cuøa Cô sôu dõ lieäu quoaéc gia veà daân cõ, Cô sôu dõ lieäu caên coøuc, heã thoáng ñoønh danh vaø xaùc thoïc ñieãn töù; kinh phí baño ñaùm cho vieãc saùn xuaát, caáp, caáp ñoài, caáp laïi theù caên coøuc, giaáy chõùng nhaãn caên coøuc theo quy ñoønh cuøa phaùp luaät veà ñaàu tö coång, ngaân saùch nhaø ñoøuc vaø quy ñoønh khaùc cuøa phaùp luaät coù lieãn quan.”.

11. Thay theá moät soá töø, cuïm töø taïi moät soá ñieãm, khoaùn, ñieàu nhõ sau:

a) Thay theá cuïm töø “an ninh, an toaøn thoång tin” baèng cuïm töø “an ninh maïng” taïi khoaùn 3 Ñieàu 4, khoaùn 3 Ñieàu 6, khoaùn 3 Ñieàu 8 vaø khoaùn 3 Ñieàu 14;

b) Thay theá töø “thò traán” baèng töø “ñaëc khu” taïi ñieãm b khoaùn 4 Ñieàu 30;

c) Thay theá cuïm töø “an toaøn thoång tin” baèng cuïm töø “an ninh maïng” taïi ñieãm c khoaùn 1 Ñieàu 39.

12. Boù moät soá cuïm töø taïi moät soá khoaùn, ñieàu nhõ sau:

a) Boù cuïm töø “vaø phaùp luaät veà an toaøn thoång tin maïng” taïi khoaùn 4 Ñieàu 10;

b) Boù cuïm töø “hoaẽc ñoønh vaø haønh chínø caáp huyeãn ñoøi khoång toã chõuc ñoønh vaø haønh chínø caáp xaõ” taïi khoaùn 1 Ñieàu 30.

13. Baõi boù khoaùn 4 Ñieàu 42.

Ñieàu 6. Sôu ñoài, boã sung moät soá ñieàu cuøa Luaät Löïc löõng tham gia baño veà an ninh, traät töi ôu cô sôu

1. Sôu ñoài, boã sung khoaùn 3 Ñieàu 30 nhõ sau:

“3. Taïi ñaëc khu khoång toã chõuc Hoãi ñoàng nhaân daân, Hoãi ñoàng nhaân daân nhaân caáp taøn thoïc hieãn nhieãm vui cuøa Hoãi ñoàng nhaân daân caáp xaõ. UÛy ban nhaân daân caáp xaõ baño caùo UÛy ban nhaân daân caáp taøn veà keát quaù toã chõuc, hoaït ñoäng cuøa löïc löõng tham gia baño veà an ninh, traät töi ôu cô sôu treãn ñoà baøn.”.

2. Thay theá töø “thò traán” baèng töø “ñaëc khu” taïi khoaùn 2 Ñieàu 2, khoaùn 3 Ñieàu 11 vaø khoaùn 2 Ñieàu 13.

3. Boù cuïm töø “hoaẽc taïi huyeãn khoång toã chõuc ñoønh vaø haønh chínø caáp xaõ” taïi khoaùn 2 Ñieàu 14.

4. Baõi boù khoaùn 4 Ñieàu 5.

Ñieàu 7. Sôu ñoài, boã sung moät soá ñieàu cuøa Luaät Traät töi, an toaøn giao thoång ñoøng boã

1. Sôu ñoài, boã sung moät soá ñieãm cuøa khoaùn 1 Ñieàu 7 nhõ sau:

a) Sôu ñoài, boã sung ñieãm c vaø ñieãm d nhõ sau:

“c) Cô sôu dõ lieäu veà ñaño taño laùi xe, chõùng chæ boài ñoøng kieán thoüc phaùp luaät veà giao thoång ñoøng boã cho ngõoøi ñieàu khiãn xe maùy chuyeãn ñuõng;

d) Cô sôu dõ lieäu veà saùt haïch, caáp giaáy pheùp laùi xe;”;

b) Sôua ñoãi, boả sung ñieãm h nhô sau:

“h) Cô sôu dồo lieâu veà haønnh trình cuũa phồông tieãn giao thoãn ñồông boả, hình aũnh ngồoại laùi xe, hình aũnh khoang chồu khaùch theo quy ñòngh cuũa Luaät naøy;”.

2. Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 18 vaø boả sung khoaũn 18a vaøo sau khoaũn 18 Ñieàu 9 nhô sau:

“18. Laøm giaũn ñoain hoaĩt ñoãnng hoaẽc laøm sai leäch dồo lieâu cuũa thieát bò giaũm saũt haønnh trình, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh ngồoại laùi xe, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh khoang chồu khaùch theo quy ñòngh cuũa Luaät naøy.

18a. Sôu dũng dồo lieâu thu ñồoĩc tồo thieát bò ghi nhaãn hình aũnh ngồoại laùi xe, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh khoang chồu khaùch ñeã xaãm phaĩm nhaãn phaĩm, danh dồĩ, ñoại soáing rieãng tồ, bí maũt caũ nhaãn, caũc quyena vaø lổĩ ích hỏĩp phaũp khaũc cuũa caũ nhaãn vaø toả chồu.”.

3. Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 3 Ñieàu 10 nhô sau:

“3. Khi chồu treũ em dồoũ 10 tuoải vaø chieàu cao dồoũ 1,35 meũt treãn xe oỏ toỏ, ngồoại laùi xe khaũng ñồoĩc cho treũ em ngoỏi cuõng haõng gheá, trồo xe oỏ toỏ chæ coũ moũt haõng gheá; ngồoại laùi xe phaũi sôu dũng, hỏũng daãn sôu dũng thieát bò an toaøn phuỏ hỏĩp cho treũ em, trồo xe oỏ toỏ kinh doanh vaãn taũ haønnh khaùch.”.

4. Sôua ñoãi, boả sung ñieãm a vaø ñieãm b khoaũn 3 Ñieàu 27 nhô sau:

“a) Xe chồo chaũy cuũa Caũnh saũt phoõng chaũy, chồo chaũy vaø cồu naĩn, cồu hoả vaø xe chồo chaũy cuũa caũc lổĩc lổĩng khaũc ñồoĩc huy ñoãnng ñi laøm nhieãm vui chồo chaũy, xe cồu thồõng ñang laøm nhieãm vui caáp cồu coũ ñeõn nhaáp nhaũy maũu ñoũ;

b) Xe cuũa lổĩc lổĩng coång an, quaũn sỏĩ, kieãm saũt ñi laøm nhieãm vui khaũn caáp, xe Caũnh saũt giao thoãn daãn ñồoĩng coũ ñeõn nhaáp nhaũy maũu xanh vaø ñoũ;”.

5. Sôua ñoãi, boả sung moũt soả khoaũn cuũa Ñieàu 34 nhô sau:

a) Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 4 nhô sau:

“4. Phồông tieãn giao thoãn thoãn minh laø phồông tieãn giao thoãn ñồoĩng boả maũ toaøn boả vieãc ñieàu khaũn, duy trì hoaĩt ñoãnng cuũa phồông tieãn khaũng caũn coũ sỏĩ ñieàu khaũn trổĩc tieáp cuũa ngồoại laùi treãn phồông tieãn ñoũ.”;

b) Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 6 nhô sau:

“6. Boả trồoũng Boả Xaũy dổĩng quy ñòngh chi tieát Ñieàu naøy.”.

6. Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 2 vaø khoaũn 3 Ñieàu 35 nhô sau:

“2. Xe oỏ toỏ kinh doanh vaãn taũ haõng hoũa, xe oỏ toỏ kinh doanh vaãn taũ haønnh khaùch dồoũ 08 choả (khaũng keỏ choả cuũa ngồoại laùi xe), xe oỏ toỏ ñaũu keũo, xe cồu thồõng, xe vaãn taũ ñoải boả phaũi laép thieát bò giaũm saũt haønnh trình, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh ngồoại laùi xe. Xe oỏ toỏ kinh doanh vaãn taũ haønnh khaùch tồo 08 choả trồũ leãn (khaũng keỏ choả cuũa ngồoại laùi xe) phaũi laép thieát bò giaũm saũt haønnh trình, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh ngồoại laùi xe, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh khoang chồu khaùch.

Vieãc xỏũ lỳ dồo lieâu thu ñồoĩc tồo thieát bò ghi nhaãn hình aũnh ngồoại laùi xe, thieát bò ghi nhaãn hình aũnh khoang chồu khaùch thổĩc hieãn theo quy ñòngh cuũa phaũp luaät veà baũo veã dồo lieâu caũ nhaãn vaø quy ñòngh khaũc cuũa phaũp luaät coũ lieãn quan.

3. Phồông tieãn giao thoãn thoãn minh laø xe cô giồũ, xe maũy chyeãn duõng thì phaũi baũo ñaũm caũc ñieàu kieãn quy ñòngh taĩ khoaũn 1 Ñieàu naøy vaø ñồoĩc cô quan coũ thaãm quyena caáp pheũp hoaĩt ñoãnng.”.

7. Sôua ñoãi, boả sung khoaũn 7 Ñieàu 41 nhô sau:

“7. Boả trồoũng Boả Xaũy dổĩng ban haønnh quy chuaãn kyõ thuaät quoaĩ gia veà chaát lổĩng an toaøn kyõ thuaät vaø baũo veã moải trồoũng, tieũ thuĩ naẽng lổĩng xe cô giồũ, xe maũy chyeãn duõng, phuĩ tuõng xe cô giồũ trong nhaáp khaũ, saũn xuaát, laép raũp; ban haønnh quy chuaãn kyõ thuaät quoaĩ gia veà cô sôu baũo haønnh, baũo dồoĩng xe cô giồũ; quy ñòngh veà trình tổĩ, thuũ tuĩ chồũng nhaãn chaát lổĩng an

toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong cuûa xe cô giôùi, xe maùy chuyeân duøng, phuï tuøng xe cô giôùi trong nhaäp khaáu, saün xuaát, laép raùp, tröö trööðong hôïp quy ñònh taïi khoaûn 8 Ñieàu naøy; quy ñònh veà tieâu chuaån, taäp huaán ñaêng kieám vieân, caáp môùi, caáp laïi, taïm ñình chæ, thu hoài chöùng chæ ñaêng kieám vieân.”.

8. Sôûa ñoái, boả sung moät soá ñieäm, khoaûn cuûa Ñieàu 42 nhö sau:

a) Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 4 nhö sau:

“4. Vieäc kieám ñònh an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong xe cô giôùi, xe maùy chuyeân duøng; chöùng nhaän an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong ñoái vôùi xe cô giôùi caùi taïo, xe maùy chuyeân duøng caùi taïo do ñaêng kieám vieân cuûa cô sôû ñaêng kieám thöïc hieän vaø ñöôïc cô sôû ñaêng kieám caáp giaáy chöùng nhaän.”;

b) Sôûa ñoái, boả sung ñieäm e khoaûn 5 nhö sau:

“e) Quy chuaån kyõ thuaät quoc gia veà cô sôû ñaêng kieám xe cô giôùi, cô sôû kieám ñònh khí thaùi xe mô tô, xe gaén maùy; quy chuaån kyõ thuaät quoc gia veà kieám ñònh xe cô giôùi, xe maùy chuyeân duøng tham gia giao thoâng ñöðong boả;”.

9. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 1 Ñieàu 43 nhö sau:

“1. Cô sôû ñaêng kieám laø toà chöùc cung caáp dòch vuï coâng thöïc hieän kieám ñònh an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong ñoái vôùi xe cô giôùi, xe maùy chuyeân duøng ñöðic toà chöùc, hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Chính phuï; chöùng nhaän an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong ñoái vôùi xe cô giôùi caùi taïo, xe maùy chuyeân duøng caùi taïo.

Cô sôû ñaêng kieám chòu traùch nhieäm veà keát quaû kieám ñònh an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong cuûa xe cô giôùi, xe maùy chuyeân duøng; keát quaû chöùng nhaän an toaøn kyõ thuaät vaø baùo veä moãi trööðong ñoái vôùi xe cô giôùi caùi taïo, xe maùy chuyeân duøng caùi taïo.

Cô sôû ñaêng kieám chæ ñöðic töø choái kieám ñònh trong caùc trööðong hôïp: theo yeâu caàu cuûa cô quan tieán haønh toá tuïng; khi chuû phöông tieän chöa thöïc hieän xong yeâu caàu cuûa cô quan nhaø ñöùc coù thaäm quyeàn veà giaûi quyeát vuï vieäc vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc traät töï, an toaøn giao thoâng ñöðong boả; thoâng tin theå hieän treân chöùng nhaän ñaêng kyù xe khoâng ñuùng vôùi bieån soá xe hoaëc vôùi phöông tieän thöïc teá khi laøm thuû tuïc kieám ñònh; chöa thöïc hieän caáp ñoái chöùng nhaän ñaêng kyù xe taïi làn kieám ñònh tieáp theo sau khi phöông tieän ñaõ ñöðic caáp chöùng nhaän caùi taïo; coù caên coù xaùc thöïc vieäc chuû xe laøm giaûi tại lieäu, giaáy töø cuûa phöông tieän.”.

10. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 9 Ñieàu 52 nhö sau:

“9. Boả trööðung Boả Xaây döïng quy ñònh chi tieát ñieäm b khoaûn 3 vaø ñieäm a khoaûn 4 Ñieàu naøy; quy ñònh veà taùi troïng, khoả giôùi haïn cuûa ñöðong boả; quy ñònh löu haønh xe quaù khoả giôùi haïn, xe quaù taùi troïng, xe baùnh xích treân ñöðong boả; quy ñònh trình töï, thuû tuïc caáp giaáy pheùp löu haønh cho xe quaù taùi troïng, xe quaù khoả giôùi haïn, xe baùnh xích.”.

11. Sôûa ñoái, boả sung khoaûn 9 Ñieàu 57 nhö sau:

“9. Boả trööðung Boả Coâng an quy ñònh maäu giaáy pheùp laùi xe vaø giaáy pheùp laùi xe quoc teá, trình töï, thuû tuïc caáp vaø vieäc söû duïng giaáy pheùp laùi xe, giaáy pheùp laùi xe quoc teá; Boả trööðung Boả Quoc phoøng, Boả trööðung Boả Coâng an quy ñònh maäu giaáy pheùp laùi xe, trình töï, thuû tuïc caáp vaø vieäc söû duïng giaáy pheùp laùi xe cuûa löïc löõng quaân ñoái, coâng an laøm nhieäm vuï quoc phoøng, an ninh.”.

12. Sôûa ñoái, boả sung moät soá ñieäm, khoaûn cuûa Ñieàu 60 nhö sau:

a) Sôûa ñoái, boả sung ñieäm e khoaûn 3 nhö sau:

“e) Naâng haïng giaáy pheùp laùi xe töø haïng B lên haïng BE, töø haïng C1 lên haïng C1E, töø haïng C, D1, D2, D lên haïng CE, töø haïng D1 lên haïng D1E, töø haïng D2 lên haïng D2E, töø haïng D lên haïng DE.”;

b) Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 7, khoaûn 8 vaø boả sung khoaûn 9 vaø sau khoaûn 8 nhô sau:

“7. Chính phuû quy ñònh chi tieát caùc hình thòuc ñaøo taïo laùi xe khaùc quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy; quy ñònh trình töï, thuû tuïc kieám tra, ñaùnh giaù ñeà caáp, caáp laïi, thu hoài giaáy pheùp xe taäp laùi; quy ñònh tieâu chuaån cuûa giaùo vieân daïy laùi xe; quy ñònh vieäc caáp, caáp laïi, thu hoài giaáy chòùng nhaän giaùo vieân daïy laùi xe; quy ñònh vieäc caáp, caáp laïi, thu hoài giaáy pheùp ñaøo taïo laùi xe.

8. Boả trôôûng Boả Xaây döïng quy ñònh hình thòuc, noãi dung, chòùng trình ñaøo taïo laùi xe; quy ñònh thòeï gian laùi xe an toaøn cho töøng haïng giaáy pheùp laùi xe quy ñònh taïi khoaûn 4 Ñieàu naøy; quy ñònh tieâu chuaån cuûa cô sôû ñaøo taïo laùi xe môô toa.

9. Boả trôôûng Boả Quoaéc phoøng, Boả trôôûng Boả Coâng an quy ñònh vieäc ñaøo taïo laùi xe cho löïc löôïng quaân ñoãi, coâng an laøm nhieäm vũ quoaéc phoøng, an ninh.”.

13. Sôûa ñoãi, boả sung môät soá khoaûn cuûa Ñieàu 61 nhô sau:

a) Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 4 nhô sau:

“4. Trung taâm saùt haïch laùi xe laø ñôn vò cung caáp dòch vũ saùt haïch laùi xe; phaûi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän do Chính phuû quy ñònh vaø ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät theo quy chuaån kyõ thuaät quoaéc gia veà trung taâm saùt haïch laùi xe cô giòuï ñöôøng boả; phaûi söû duïng thieát bò öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø phaûi chia seù ngay keát quaû vaø döõ lieäu giaùm saùt quaù trình saùt haïch ñeán cô quan quaûn lý saùt haïch, caáp giaáy pheùp laùi xe ñeà giaùm saùt, trôø khi toả chòuc saùt haïch laùi xe cho löïc löôïng quaân ñoãi, coâng an laøm nhieäm vũ quoaéc phoøng, an ninh.”;

b) Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 6, khoaûn 7 vaø boả sung khoaûn 8 vaø sau khoaûn 7 nhô sau:

“6. Chính phuû quy ñònh ñieàu kieän, trình töï, thuû tuïc kieám tra, ñaùnh giaù ñeà caáp, caáp laïi, thu hoài giaáy pheùp saùt haïch cho trung taâm saùt haïch laùi xe; quy ñònh ñieàu kieän saân taäp laùi ñeà saùt haïch laùi xe môô toa.

7. Boả trôôûng Boả Coâng an quy ñònh hình thòuc, noãi dung, quy trình saùt haïch ñeà caáp giaáy pheùp laùi xe; ñieàu kieän, tieâu chuaån saùt haïch vieân, toả chòuc taäp huaán, caáp theù saùt haïch vieân; tieâu chuaån kyõ thuaät saân taäp laùi ñeà saùt haïch laùi xe môô toa, quy chuaån kyõ thuaät quoaéc gia veà trung taâm saùt haïch laùi xe cô giòuï ñöôøng boả.

8. Boả trôôûng Boả Quoaéc phoøng, Boả trôôûng Boả Coâng an quy ñònh vieäc saùt haïch laùi xe cho löïc löôïng quaân ñoãi, coâng an laøm nhieäm vũ quoaéc phoøng, an ninh.”.

14. Sôûa ñoãi, boả sung môät soá ñieàm, khoaûn cuûa Ñieàu 62 nhô sau:

a) Sôûa ñoãi, boả sung ñieàm b khoaûn 5 nhô sau:

“b) Giaáy pheùp laùi xe caáp sai quy ñònh hoaëc ngöôøi ñöôïc caáp coù haønh vi gian doái ñeà ñöôïc caáp, ñoãi, caáp laïi giaáy pheùp laùi xe;”;

b) Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 6 nhô sau:

“6. Boả trôôûng Boả Coâng an quy ñònh ñieàu kieän, trình töï, thuû tuïc veà caáp, ñoãi, caáp laïi vaø thu hoài giaáy pheùp laùi xe; Boả trôôûng Boả Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo quy ñònh ñieàu kieän, trình töï, thuû tuïc caáp, ñoãi, caáp laïi, thu hoài chòùng chæ ñieàu khieán xe maùy chuyeân duøng cho ngöôøi ñieàu khieán maùy keò coù giaáy pheùp laùi xe quy ñònh taïi caùc ñieàm d, e, g, h, i, k, l, m vaø n khoaûn 3 Ñieàu 89 cuûa Luaät naøy.

Boả trôôûng Boả Quoaéc phoøng, Boả trôôûng Boả Coâng an quy ñònh vieäc caáp, ñoãi, caáp laïi, thu hoài giaáy pheùp laùi xe cho löïc löôïng quaân ñoãi, coâng an laøm nhieäm vũ quoaéc phoøng, an ninh.”.

15. Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 1 Ñieàu 64 nhô sau:

“1. Thòi gian laùi xe lieân tuïc cuûa ngôôøi laùi xe khoâng quaù 04 giôø, trôø trôôøng hôïp baát khaùt khaùng hoaëc trôu ngaïi khaùch quan. Thòi gian laøm vieäc cuûa ngôôøi laùi xe trong moät ngaøy, moät tuaàn thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Boä luaät Lao ñoäng.”.

16. Sôûa ñoái, boä sung khoaùn 3 Ñieàu 67 nhö sau:

“3. Khai thaùc döõ lieäu töø thieát bò giaùm saùt haønh trình, thieát bò ghi nhaän hình aùnh ngôôøi laùi xe, thieát bò ghi nhaän hình aùnh khoang chôù khaùch; tieáp nhaän döõ lieäu thu thaäp töø coâng trình kieåm soaùt taùi troïng xe.”.

17. Sôûa ñoái, boä sung Ñieàu 71 nhö sau:

“Ñieàu 71. Heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä; heä thoáng quaùn lý döõ lieäu thieát bò giaùm saùt haønh trình, thieát bò ghi nhaän hình aùnh ngôôøi laùi xe, thieát bò ghi nhaän hình aùnh khoang chôù khaùch; heä thoáng thieát bò kyõ thuaät nghieäp vuï kieåm tra taùi troïng xe cô giôùi

1. Heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä ñoïc quy ñònh nhö sau:

a) Heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä laø heä thoáng thu thaäp tin hieäu, döõ lieäu, aâm thanh, hình aùnh veà haønh trình cuûa phöông tieän tham gia giao thoâng ñôôøng boä, tình traïng giao thoâng vaø caùc döõ lieäu lieân quan khaùc ñoïc xaây döïng, laép ñaët treân caùc tuyeán giao thoâng ñôôøng boä theo quy chuaån kyõ thuaät quoc gia ñeå giaùm saùt tình hình an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä; phaùt hieän vi phaïm phaùp luaät veà traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä vaø vi phaïm phaùp luaät khaùc;

b) Vieäc xaây döïng, quaùn lý, vaãn haønh, söû duïng heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä phaùt tuaàn thuû ñuùng quy trình, quy taéc, baùo ñaïm hoaït ñoäng lieân tuïc vaø keát noái vôùi Trung taâm chaè huy giao thoâng;

c) Döõ lieäu thu thaäp ñoïc töø heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä phaùt ñoïc quaùn lý theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; baùo ñaïm caùc yeâu caàu veà baùo veä döõ lieäu caù nhaân, baùo veä caùc quyeàn vaø löïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân vaø toå chöùc; ñoïc söû duïng ñeå xöù lý vi phaïm phaùp luaät veà traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä, vi phaïm phaùp luaät khaùc vaø phuïc vuï coâng taùc quaùn lý nhaø ñoïc.

2. Heä thoáng quaùn lý döõ lieäu thieát bò giaùm saùt haønh trình, thieát bò ghi nhaän hình aùnh ngôôøi laùi xe, thieát bò ghi nhaän hình aùnh khoang chôù khaùch duøng ñeå ghi, löu trôø, truyeàn phaùt thoâng tin, döõ lieäu veà haønh trình cuûa phöông tieän tham gia giao thoâng ñôôøng boä vaø hình aùnh cuûa ngôôøi laùi xe, hình aùnh khoang chôù khaùch phuïc vuï coâng taùc baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä vaø xöù lý haønh vi vi phaïm phaùp luaät, quaùn lý nhaø ñoïc veà vaãn taùi ñôôøng boä; do löïc löôïng Caùnh saùt giao thoâng quaùn lý, vaãn haønh, söû duïng; ñoïc keát noái, chia seù vôùi cô quan quaùn lý ñôôøng boä vaø caùc cô quan lieân quan.

3. Heä thoáng thieát bò kyõ thuaät nghieäp vuï kieåm tra taùi troïng xe cô giôùi ñoïc trang bò cho löïc löôïng Caùnh saùt giao thoâng ñeå phuïc vuï kieåm tra, phaùt hieän vaø xöù lý haønh vi vi phaïm quy ñònh cuûa phaùp luaät veà taùi troïng xe treân ñôôøng boä.

4. Boä trôøng Boä Coâng an ban haønh quy chuaån kyõ thuaät quoc gia veà heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä vaø quy chuaån kyõ thuaät quoc gia veà thieát bò giaùm saùt haønh trình, thieát bò ghi nhaän hình aùnh ngôôøi laùi xe, thieát bò ghi nhaän hình aùnh khoang chôù khaùch; quy ñònh vieäc xaây döïng, quaùn lý, vaãn haønh, khai thaùc vaø söû duïng heä thoáng giaùm saùt baùo ñaïm an ninh, traät töï, an toaøn giao thoâng ñôôøng boä, thieát bò thoâng minh hoä trôï chaè huy, ñieàu khieán giao thoâng ñôôøng boä; quy ñònh vieäc

quaân lự, vaân haõnh, sôû dũng heã thoáng quaân lự dồo lieâu thieát bò giaùm saùt haõnh trìn, thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh ngồoì laui xe, thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh khoang chồu khaùch; quy ñòn viềc trang bò, laép ñaët, quaân lự, vaân haõnh, sôû dũng heã thoáng thieát bò kyõ thuaät nghiềp vũ kieãm tra taui troĩng xe cô giồui.”.

18. Sôûa ñoải, boả sung ñieãm c khoaûn 4 Ñieàu 75 nhõ sau:

“c) Heã thoáng quaân lự dồo lieâu thieát bò giaùm saùt haõnh trìn, thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh ngồoì laui xe, thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh khoang chồu khaùch;”.

19. Sôûa ñoải, boả sung khoaûn 2 vaõ khoaûn 3 Ñieàu 87 nhõ sau:

“2. Boả Coâng an laõ cô quan ñaàu moải giuùp Chín phuũ thõic hiền thoáng nhaát quaân lự nhaõ nõoüc veà traät töi, an toaõn giao thoâng ñõoõng boả; saùt haĩch, caáp giaáy pheùp laui xe; xaây dõĩng lổic lổĩng Caũnh saùt giao thoâng chín quy, tĩnh nhueã, hiền ñaĩ ñaùp òũng yeâu caàu nhieãm vũ baũo ñaũm traät töi, an toaõn giao thoâng ñõoõng boả.

3. Boả Xaây dõĩng thõic hiền quaân lự nhaõ nõoüc veà ñaõo taõ laui xe; chaát lổĩng an toaõn kyõ thuaät vaõ baũo veã moải trồoõng cuõa xe cô giồui, xe maũy chuyeãn duõng, phuũ tuõng xe cô giồui vaõ nhieãm vũ quaân lự khaùc theo quy ñòn cuõa Luaät naõy; ban haõnh quy chuaãn kyõ thuaät quoać gia veà thieát bò an toaõn cho treũ em quy ñòn taĩ khoaûn 3 Ñieàu 10 cuõa Luaät naõy.”.

20. Sôûa ñoải, boả sung moät soá khoaûn cuõa Ñieàu 88 nhõ sau:

a) Sôûa ñoải, boả sung khoaûn 2 nhõ sau:

“2. Khoaûn 3 Ñieàu 10 cuõa Luaät naõy coũ hiều lổic thi haõnh tõõ ngaõy 01 thaũng 7 naẽm 2026.”;

b) Boả sung khoaûn 2a vaõ sau khoaûn 2 nhõ sau:

“2a. Quy ñòn laép thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh ngồoì laui xe ñoải vồui xe oã toã kinh doanh vaãn taui haõnh khaùch dồoũ 08 choã (khoång keã choã cuõa ngồoì laui xe), xe oã toã kinh doanh vaãn taui haõng hoũa (trồ xe oã toã ñaàu keũo), xe vaãn taui ñoải boả taĩ khoaûn 2 Ñieàu 35 cuõa Luaät naõy coũ hiều lổic thi haõnh tõõ ngaõy 01 thaũng 01 naẽm 2028. Quy ñòn laép thieát bò ghi nhaãn hìn aũnh khoang chồu khaùch ñoải vồui xe oã toã kinh doanh vaãn taui haõnh khaùch tõõ 08 choã trồu leãn (khoång keã choã cuõa ngồoì laui xe) taĩ khoaûn 2 Ñieàu 35 cuõa Luaät naõy coũ hiều lổic thi haõnh tõõ ngaõy 01 thaũng 01 naẽm 2029 vaõ thõic hiền theo loã trìn do Chín phuũ quy ñòn.”.

21. Thay theã cuĩm tõõ “Boả Giao thoâng vaãn taui” baẽng cuĩm tõõ “Boả Xaây dõĩng” taĩ khoaûn 13 Ñieàu 11, khoaûn 4 Ñieàu 12, khoaûn 5 Ñieàu 42, ñieãm d khoaûn 1 Ñieàu 49, khoaûn 7 Ñieàu 53 vaõ khoaûn 4 Ñieàu 63.

22. Boũ moät soá cuĩm tõõ taĩ moät soá khoaûn, ñieàu nhõ sau:

a) Boũ cuĩm tõõ “, Boả Lao ñoãng, Thõoõng bĩnh vaõ Xaõ hoải,” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 6;

b) Boũ cuĩm tõõ “trổic thuoãc trung õoõng” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 75.

23. Baõĩ boũ khoaûn 7 Ñieàu 62.

Ñieàu 8. Sôûa ñoải, boả sung moät soá ñieàu cuõa Luaät Ñõoõng boả

1. Sôûa ñoải, boả sung khoaûn 6 Ñieàu 2 nhõ sau:

“6. *Cô quan quaân lự ñõoõng boả* laõ cô quan thuoãc Boả Xaây dõĩng giuùp Boả trồoũng Boả Xaây dõĩng thõic hiền chồuc naẽng quaân lự nhaõ nõoüc veà hoãit ñoãng ñõoõng boả; cô quan chuyeãn moãn thuoãc UỖy ban nhaãn daãn caáp taẽnh; UỖy ban nhaãn daãn caáp xaõ.”.

2. Sôûa ñoải, boả sung moät soá ñieãm, khoaûn cuõa Ñieàu 5 nhõ sau:

a) Sôûa ñoải, boả sung ñieãm c khoaûn 1 nhõ sau:

“c) Boả Xaây dõĩng toã chồuc laép quy hoãich maĩng lổoũ ñõoõng boả.”;

b) Sôûa ñoải, boả sung ñieãm c khoaûn 2 nhõ sau:

“c) Boả Xaây dõĩng toã chồuc laép quy hoãich keát caáu haĩ taũng ñõoõng boả.”.

3. Sôûa ñoải, boả sung Ñieàu 8 nhõ sau:

“Nĕiàu 8. Phaân loaïi ñôông boă theo caáp quaân lý

1. Ñôông boă theo caáp quaân lý bao gồm: quoc loă, ñôông tænh, ñôông xaõ, ñôông thoân, ñôông ñoă thò, ñôông chuyêân duøng vaø ñôïc xaüc ñoanh nhô sau:

a) Quoc loă laø ñôông noái lieân Thuû ñoă Haø Noái vôi trung taâm haønh chính caáp tænh; ñôông noái lieân caüc trung taâm haønh chính caáp tænh; ñôông coù vò trí quan troïng ñoái vôi sôï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoăi, baõu ñaâm quoc phoøng, an ninh cuûa vuøng, khu vöïc;

b) Ñôông tænh laø ñôông naèm trong ñoă baøn moät tænh noái trung taâm haønh chính cuûa tænh vôi trung taâm haønh chính cuûa caáp xaõ; ñôông coù vò trí quan troïng ñoái vôi sôï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoăi cuûa tænh;

c) Ñôông xaõ laø ñôông noái trung taâm haønh chính cuûa xaõ vôi thoân, laøng, aáp, baân, buoân, bon, phum, soüc (sau ñây goïi laø thoân) vaø ñieâm dân cõ noâng thoân hoaëc ñôông noái vôi xaõ laân caân; ñôông coù vò trí quan troïng ñoái vôi sôï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoăi cuûa xaõ;

d) Ñôông thoân laø ñôông trong khu vöïc thoân; ñôông truïc noái thoân vôi khu vöïc saün xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø cô sôû saün xuaát, kinh doanh khuïc treân ñoă baøn thoân;

ñ) Ñôông ñoă thò laø ñôông trong phaïm vi ñoă giôùi haønh chính noái thaønh, noái thò, bao gồm: ñôông cao toác ñoă thò, ñôông phoá, ñôông ngoõ, ngaùch, kieät, heâm trong ñoă thò;

e) Ñôông chuyêân duøng laø ñôông chuyêân phuïc vuï giao thoâng cho moät hoaëc moät soá cô quan, toà chöïc, caù nhaân vaø ñôông noái boă.

2. Ñôông ñoă phöông bao gồm: ñôông tænh, ñôông ñoă thò, ñôông xaõ, ñôông thoân.

3. Boă Xaây döïng coù traùch nhieäm quaân lý quoc loă, tröø quoc loă quy ñoanh taïi ñieâm a khoaân 4 Nĕiàu naøy vaø ñôông gom, ñôông beân quy ñoanh taïi ñieâm c khoaân 4 Nĕiàu naøy.

4. UÛy ban nhaân dân caáp tænh coù traùch nhieäm quaân lý caüc loaïi ñôông sau ñây:

a) Quaân lý ñôông tænh, quoc loă ñi qua ñoă thò loaïi ñaëc bieät; quoc loă khi ñôïc phaân caáp; tuyeán, ñoăin tuyeán quoc loă ñaõ hoaøn thaønh vieäc ñaùu tö xaây döïng tuyeán traùnh thay theá phuø hôïp vôi quy hoaïch maïng löôùi ñôông boă; tuyeán, ñoăin tuyeán quoc loă khoâng coøn trong quy hoaïch maïng löôùi ñôông boă, tröø tröông hôïp quoc loă coù yeâu caàu ñaëc bieät veà baõu ñaâm quoc phoøng, an ninh; tuyeán, ñoăin tuyeán quoc loă ñôïc Boă tröông Boă Xaây döïng giao treân cô sôû ñeà nghò cuûa UÛy ban nhaân dân caáp tænh ñeà ñaùp öùng nhu caùu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoăi, baõu ñaâm löïi ích quoc gia, quoc phoøng, an ninh, khuï naêng boá trí nguoàn löïc cuûa ñoă phöông; tuyeán, ñoăin tuyeán quoc loă ñaõ ñôïc ñieäu chuyêân taøi saün veà UÛy ban nhaân dân caáp tænh quaân lý theo quy ñoanh cuûa phaùp luaät veà quaân lý, sôû döïng taøi saün coâng;

b) Quy ñoanh vieäc quaân lý ñôông ñoă thò, ñôông xaõ, ñôông thoân;

c) Quaân lý ñôông gom, ñôông beân taùch khoûi quoc loă.

5. Ngöôøi quaân lý, sôû döïng ñôông boă ñoái vôi ñôông chuyêân duøng coù traùch nhieäm quaân lý ñôông chuyêân duøng theo quy ñoanh cuûa Luaät naøy vaø quy ñoanh khuïc cuûa phaùp luaät coù lieân quan.

6. Chính phuï quy ñoanh chi tieät Nĕiàu naøy.”.

4. Sôûa ñoái, boă sung khoaân 3 Nĕiàu 27 nhô sau:

“3. Traùch nhieäm coâng boá taùt troïng, khoă giôùi haïn cuûa ñôông boă ñôïc quy ñoanh nhô sau:

a) Cô quan quaân lý ñôông boă thuoc Boă Xaây döïng coâng boá taùt troïng, khoă giôùi haïn cuûa ñôông boă thuoc phaïm vi quaân lý cuûa Boă Xaây döïng;

- b) Cô quan chuyêân môân thuôác UÛy ban nhaân ðaân caáp tænh công boá taûi troïng, khoả giôùì haïn cuûa ñôôøng boá thuôác phaïm vi quaûn lý vao ñôôøng chuyêân ðuøng quy ñònh taïi ñieåm c khoaûn naøy treân ñòa baøn;
- c) Ngôôøi quaûn lý, sôû ðuïng ñôôøng boá ñoái vôùi ñôôøng chuyêân ðuøng coù hoait ñoäng giao thoâng công công coù traùch nhieäm cung caáp thoâng tin veà taûi troïng, khoả giôùì haïn cuûa ñôôøng chuyêân ðuøng ñeå cô quan chuyêân môân thuôác UÛy ban nhaân ðaân caáp tænh công boá;
- d) Chuû ñaàu tö ðoï aùn ñaàu tö xaây ðoïng công trình ñôôøng boá coù traùch nhieäm cung caáp thoâng tin veà taûi troïng, khoả giôùì haïn cho caùc cô quan quy ñònh taïi caùc ñieåm a, b vao c khoaûn naøy.”.

5. Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 1 Ñieàu 29 nhô sau:

“1. Ñôôøng boá ñôôïc thaåm tra, thaåm ñònh veà an toaøn giao thoâng trong giai ñoain laäp ðoï aùn ñaàu tö xaây ðoïng công trình; thieát kéa trieån khai sau thieát kéa cô sôû; trôôùc khi ñòa công trình ñôôøng boá vaoø khai thaùc vao trong quaù trình khai thaùc công trình ñôôøng boá, trôø ñôôøng boá coù caáp kyõ thuaät theo quy ñònh taïi ñieåm d khoaûn 2 Ñieàu 10 cuûa Luaät naøy, ñôôøng phoá gom, ñôôøng ñoái boá ñoái thò.

Trong giai ñoain laäp ðoï aùn ñaàu tö, thieát kéa trieån khai sau thieát kéa cô sôû, vieäc thaåm tra, thaåm ñònh an toaøn giao thoâng ñôôïc thôïc hieän cuøng vôùi công taùc thaåm tra, thaåm ñònh baùo caùo nghieân còuù khaù thi, thieát kéa xaây ðoïng.”.

6. Sôûa ñoái, boá sung ñieåm a vao ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 39 nhô sau:

“a) Beán xe ñôôïc xaây ðoïng taïi caùc ñoái thò vao caùc khu vôïc caàn thieát khaùc ñeå phuïc vuï vaãn taûi haønh khaùch công công;

b) Baõi ñoái xe ñôôïc xaây ðoïng phuø hôïp vôùi nhu caàu ñoái xe taïi caùc khu vôïc trong ñoái thò, ngoaïi oái thaønh phoá, ñôôøng coù lôu lôôïng vaãn taûi lòu vao caùc khu vôïc khaùc khi caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoái xe, troàng giôø xe. Baõi ñoái xe goàm: baõi ñoái xe taûi; baõi ñoái xe khaùch, xe con; baõi ñoái xe ðuøng cho nhieàu loaïi xe;”.

7. Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 3 Ñieàu 78 nhô sau:

“3. Ngôôøi thea phoøng tieån ñeå töi laùi khoàng ñôôïc sôû ðuïng phoøng tieån ñi thea ñeå vaãn taûi haønh khaùch, haøng hoùa coù thu tieån, trôø xe gaén maùy, xe mô tô hai baønh.”.

8. Thay thea cuïm töø “Boá Giao thoâng vaãn taûi” baèng cuïm töø “Boá Xaây ðoïng” taïi khoaûn 3 Ñieàu 10, ñieåm a khoaûn 3 Ñieàu 21, khoaûn 5 Ñieàu 25, khoaûn 5 Ñieàu 26, khoaûn 3 Ñieàu 28, ñieåm b khoaûn 4 vao khoaûn 5 Ñieàu 30, ñieåm b khoaûn 3 vao khoaûn 7 Ñieàu 32, khoaûn 8 Ñieàu 35, khoaûn 3 Ñieàu 36, khoaûn 1 Ñieàu 37, ñieåm a khoaûn 2 vao khoaûn 3 Ñieàu 38, caùc khoaûn 1, 4 vao 5 Ñieàu 39, Ñieàu 49, khoaûn 1 vao khoaûn 5 Ñieàu 52, khoaûn 3 Ñieàu 57, khoaûn 4 Ñieàu 61, khoaûn 2 vao khoaûn 3 Ñieàu 82.

9. Boû moät soá cuïm töø taïi moät soá khoaûn, ñieàu nhô sau:

a) Boû cuïm töø “caùc ñieåm a, b vao d” taïi khoaûn 3 Ñieàu 10;

b) Boû cuïm töø “; quy hoäch sôû ðuïng ñaát caáp huyeän” taïi khoaûn 1 Ñieàu 12.

10. Baõi boû khoaûn 4 Ñieàu 10, Ñieàu 83.

Ñieàu 9. Sôûa ñoái, boá sung moät soá ñieàu cuûa Luaät Quaûn lý, sôû ðuïng vuø khí, vaät lieäu noá vao công cuï hoá trôï

1. Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 4 Ñieàu 19 nhô sau:

“4. Trôôøng hôïp caàn thieát phaûi trang bò loaïi vuø khí quaân ðuïng ngoaïi quy ñònh taïi caùc khoaûn 1, 2 vao 3 Ñieàu naøy thì Boá trôôùng Boá Công an quyết ñònh sau khi thoáng nhaát vôùi Boá trôôùng Boá Quoc phoøng.”.

2. Sôûa ñoái, boá sung ñieåm b vao ñieåm c khoaûn 2 Ñieàu 31 nhô sau:

“b) Hoà sô quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn naøy noäp treân Công ðoïc vuï công quoc gia, ÖÙng ðuïng ñònh danh quoc gia, Heå thoáng thoâng tin giaûi quyết thuû tuïc

haønh chính cuôa Boä Coâng an hoaëc noáp taïi Coâng an caáp xaõ nôï ñaët truï sôu hoaëc nôï cõ truù;

c) Trong thôï haïn 03 ngaøy laøm vieäc keä töø ngaøy nhaän ñuù hoà sô, Coâng an caáp xaõ phaûi thoâng baøu xaùc nhaän khai baøu vuõ khí cho toà chöùc, caù nhaân sôu höôu.”.

3. Sôu ñoài, boä sung ñieäm soá ñieäm, khoaûn cuôa Ñieàu 34 nhö sau:

a) Sôu ñoài, boä sung ñieäm a khoaûn 2 nhö sau:

“a) Toà chöùc, doanh nghiêp saûn xuaát vaät lieäu noä coâng nghiêp phaûi laø toà chöùc, doanh nghiêp nhaø nöôùc hoaëc doanh nghiêp do doanh nghiêp nhaø nöôùc naém giöø 100% voán ñieàu leä ñöôïc Boä troôûng Boä Coâng Thôông, Boä troôûng Boä Quôác phoøng hoaëc Boä troôûng Boä Coâng an giao nhieäm vuï trong phaïm vi nhieäm vuï, quyèan haïn cuôa mình;”;

b) Sôu ñoài, boä sung ñieäm a khoaûn 3 nhö sau:

“a) Doanh nghiêp kinh doanh vaät lieäu noä coâng nghiêp phaûi laø doanh nghiêp nhaø nöôùc hoaëc doanh nghiêp do doanh nghiêp nhaø nöôùc naém giöø 100% voán ñieàu leä ñöôïc Boä troôûng Boä Coâng Thôông, Boä troôûng Boä Quôác phoøng hoaëc Boä troôûng Boä Coâng an giao nhieäm vuï trong phaïm vi nhieäm vuï, quyèan haïn cuôa mình;”.

4. Sôu ñoài, boä sung ñieäm b khoaûn 1 Ñieàu 35 nhö sau:

“b) Baûn sao vaên baûn giao nhieäm vuï saûn xuaát vaät lieäu noä coâng nghiêp cuôa Boä troôûng Boä Coâng Thôông, Boä troôûng Boä Quôác phoøng hoaëc Boä troôûng Boä Coâng an, troø troôûng hôïp toà chöùc, doanh nghiêp ñaõ ñöôïc pheùp nghiêân cöùu, phaùt trieån, thôù nghiêäm vaät lieäu noä coâng nghiêp theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 34 cuôa Luaät naøy;”.

5. Sôu ñoài, boä sung ñieäm b khoaûn 1 Ñieàu 36 nhö sau:

“b) Baûn sao vaên baûn giao nhieäm vuï kinh doanh vaät lieäu noä coâng nghiêp cuôa Boä troôûng Boä Coâng Thôông, Boä troôûng Boä Quôác phoøng hoaëc Boä troôûng Boä Coâng an.”.

6. Sôu ñoài, boä sung ñieäm ñ khoaûn 1 Ñieàu 39 nhö sau:

“ñ) Baûn sao vaên baûn nghiêäm thu veà phoøng chaùy vaø chöôa chaùy hoaëc vaên baûn chaáp thuaän keát quaû nghiêäm thu veà phoøng chaùy vaø chöôa chaùy ñoái vôùi kho coá ñònh chöôa vaät lieäu noä coâng nghiêp vaø ñieàu kieän baøu ñaâm an toaøn theo tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät;”.

7. Sôu ñoài, boä sung moät soá ñieäm, khoaûn cuôa Ñieàu 40 nhö sau:

a) Sôu ñoài, boä sung ñieäm b khoaûn 2 nhö sau:

“b) Coù ñuù ñieàu kieän veà sôu ñuïng, baøu quaûn vaø vaên chuyeån vaät lieäu noä coâng nghiêp theo quy ñònh cuôa Luaät naøy; coù cô sôu vaät chaát, kyõ thuaät vaø nhaân söï baøu ñaâm cung öùng dòch vuï noä mìn cho toà chöùc, caù nhaân thueä dòch vuï.

Ñoái vôùi vaät lieäu noä coâng nghiêp, phaûi coù kho baøu quaûn hoaëc göûi kho baøu quaûn baøu ñaâm tieâu chuaån theo quy ñònh cuôa Luaät naøy. Vieäc göûi kho phaûi coù thoûa thuaän baèng vaên baûn vaø thoâng baøu ñeán UÛy ban nhaân daân caáp tænh ñeä theo doõi, quaûn lý;”;

b) Sôu ñoài, boä sung ñieäm b khoaûn 4 nhö sau:

“b) Troôûng hôïp dòch vuï noä mìn taïi ñòa phöông coù phaïm vi hoaït ñoäng giöù haïn trong ñòa baøn ñaát lieàn cuôa 01 tænh hoaëc thaønh phoá thì phaûi coù vaên baûn ñeä nghò cuôa UÛy ban nhaân daân caáp tænh;”;

c) Sôu ñoài, boä sung ñieäm d khoaûn 4 nhö sau:

“d) Troôûng hôïp doanh nghiêp ñaõ coù giaáy pheùp kinh doanh vaät lieäu noä coâng nghiêp thì hoà sô khoâng bao goàm giaáy tôø, taøi lieäu quy ñònh taïi ñieäm ñ khoaûn 1 Ñieàu 39 cuôa Luaät naøy.”.

8. Sôu ñoài, boä sung khoaûn 5 Ñieàu 44 nhö sau:

“5. Hoà sô, vaên baûn ñeà nghò quy ñònh taïi caùc khoaûn 1, 2, 3 vaø 4 Ñieàu naøy noáp treân Coâng dòch vũ coâng quoác gia, Heà thoáng thoâng tin giaûi quyeaát thuû tuïc haønh chính cuûa UÛy ban nhaân daân caáp tænh nôï saûn xuaát tieàn chaát thuoác noá hoaëc göûi qua ñöôøng böu chính veà cô quan coù thaãm quyena do UÛy ban nhaân daân caáp tænh nôï saûn xuaát tieàn chaát thuoác noá quy ñònh; trööôøng hôïp tröïc tieáp noáp hoà sô thì vaên baûn ñeà nghò boá sung hoï teân, soá ñònh danh caù nhaân hoaëc soá hoä chieáu cuûa ngôôøi ñeán lieân heä.”.

9. Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 1 Ñieàu 50 nhö sau:

“1. Doanh nghiệp khoâng thuoác phaïm vi quaûn lý cuûa Boä Quoác phoøng coù vaên baûn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh coâng cuï hoä trôï, trong ñoù ghi rõ teân, ñòa chæ doanh nghiệp; lý do; soá quyeaát ñònh thaønh laäp hoaëc soá giaáy chöùng nhaän ñaêng ký doanh nghiệp; hoï teân, soá ñònh danh caù nhaân hoaëc soá hoä chieáu cuûa ngôôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät; danh saùch ngôôøi quaûn lý, ngôôøi phuïc vũ coù lieân quan tröïc tieáp ñeán coâng taùc baùo quaûn vaø kinh doanh coâng cuï hoä trôï.”.

10. Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 5 Ñieàu 62 nhö sau:

“5. Toá chöùc, ñôn vò ñöôïc pheùp thöïc hieän tìm kieám vũ khí, vaät lieäu noá bao goàm: ñôn vò chuyeân ngaønh kyõ thuaät veà vũ khí, coâng bình thuoác Boä Quoác phoøng, Boä Coâng an; toá chöùc khaùc ñöôïc Boä trööôøng Boä Coâng an cho pheùp sau khi thoáng nhaát vöùt Boä trööôøng Boä Quoác phoøng.”.

11. Sôûa ñoái, boá sung moät soá khoaûn cuûa Ñieàu 63 nhö sau:

a) Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 2 nhö sau:

“2. Cô quan Coâng an caáp xaõ vaø ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân coù traùch nhieäm phaân loaïi vũ khí, vaät lieäu noá, coâng cuï hoä trôï ñeà tieáp nhaän, thu gom.”;

b) Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 4 nhö sau:

“4. Cô quan Coâng an caáp tænh vaø ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân thöïc hieän vieäc tieâu huỷ vũ khí, vaät lieäu noá, coâng cuï hoä trôï.”.

12. Sôûa ñoái, boá sung moät soá ñieäp, khoaûn cuûa Ñieàu 65 nhö sau:

a) Sôûa ñoái, boá sung khoaûn 1 nhö sau:

“1. Cô quan Coâng an caáp xaõ, cô quan quaûn söï caáp xaõ sau khi tieáp nhaän, thu gom vũ khí, coâng cuï hoä trôï phaûi laäp thoáng keä, baøn giao cho cô quan Coâng an caáp tænh, ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân, tröö trööôøng hôïp quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy.”;

b) Sôûa ñoái, boá sung ñieäp a khoaûn 2 nhö sau:

“a) Cô quan Coâng an caáp xaõ vaø cô quan quaûn söï caáp xaõ laäp thoáng keä baøn giao cho ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân.”.

13. Sôûa ñoái, boá sung moät soá ñieäp, khoaûn cuûa Ñieàu 67 nhö sau:

a) Sôûa ñoái, boá sung ñieäp a khoaûn 2 nhö sau:

“a) Sau khi tieáp nhaän, thu gom vũ khí, vaät lieäu noá, coâng cuï hoä trôï, cô quan Coâng an caáp xaõ, ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân tieán haønh phaân loaïi vaø baùo caùo cô quan caáp treân tröïc tieáp quyeaát ñònh ñeà vaøo söû duïng hoaëc tieâu huỷ.”;

b) Sôûa ñoái, boá sung ñieäp a khoaûn 3 nhö sau:

“a) Sau khi coù quyeaát ñònh tieâu huỷ vũ khí, vaät lieäu noá, coâng cuï hoä trôï, cô quan Coâng an caáp tænh, ñôn vò Quaûn ñoái caáp trung ñoàøn trôû leân phaûi thaønh laäp Hoäi ñoàng tieâu huỷ vaø xaây döïng phöông aùn tieâu huỷ. Thaønh phaàn Hoäi ñoàng bao goàm: ñaïi dieän cô quan tieâu huỷ lao Chuû tòch Hoäi ñoàng; ñaïi dieän cô quan kyõ thuaät chuyeân ngaønh vaø cô quan thöïc hieän quaûn lý nhaø nöôùc veà môi trööôøng caáp tænh, UÛy ban nhaân daân caáp xaõ nôï coù ñeà ñieäp tieâu huỷ lao thaønh vieân Hoäi ñoàng. Phöông aùn tieâu huỷ phaûi baùo ñaâm an toaøn, haïn cheá aùnh höôøng ñeán môi trööôøng.”;

c) Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 4 nhô sau:

“4. Trồøng hõp vuõ khí, vaät lieäu noả coù nguy cô maát an toaøn, caàn xõu lự khản caáp thì ngồøi ñòùng ñàù cô quan Coâng an caáp xaõ, ñôn vò Quaân ñoãi caáp trung ñoaøn trồu leân quyết ñònh tieâu huỷ ngay; sau khi tieâu huỷ phaûi baùo caùo ngay cô quan caáp treân baèng vaên baûn.”.

14. Boả sung cuĩm tồ “Ồũng ñừõg ñònh danh quoaéc gia,” vaøo sau cuĩm tồ “Coảng ñòch vuĩ coâng quoaéc gia,” taĩ ñieãm b khoaûn 3 Ñieàu 14, ñieãm b khoaûn 1 Ñieàu 25, ñieãm c khoaûn 1 Ñieàu 26, khoaûn 3 Ñieàu 50, khoaûn 2 Ñieàu 51, ñieãm b khoaûn 1 Ñieàu 53, khoaûn 2 Ñieàu 54, ñieãm c khoaûn 2 Ñieàu 55, ñieãm b khoaûn 2 Ñieàu 56 vaø ñieãm b khoaûn 1 Ñieàu 57.

15. Thay theá moät soá tồ, cuĩm tồ taĩ moät soá ñieãm, khoaûn, ñieàu nhô sau:

a) Thay theá cuĩm tồ “doanh nghiẽp hoait ñoãg ñòch vuĩ noả mìn” baèng cuĩm tồ “toả chồuc, doanh nghiẽp hoait ñoãg ñòch vuĩ noả mìn” taĩ khoaûn 4 Ñieàu 39;

b) Thay theá tồ “doanh nghiẽp” baèng cuĩm tồ “toả chồuc, doanh nghiẽp” taĩ ñieãm a, ñieãm b khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu 40;

c) Thay theá cuĩm tồ “Hoà sô, vaên baûn” baèng tồ “Vaên baûn” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 50;

d) Thay theá tồ “huyeãn” baèng tồ “xaõ” taĩ khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 4 Ñieàu 62.

16. Boû moät soá tồ, cuĩm tồ taĩ moät soá ñieãm, khoaûn, ñieàu nhô sau:

a) Boû cuĩm tồ “Baûn sao hoùa ñôn, phieáu xuaát kho hoaẽc giaáy tồ chồùng minh nguoaùn goác, xuaát xõu hõp phaùp;” taĩ ñieãm a khoaûn 1 Ñieàu 21, ñieãm a khoaûn 1 Ñieàu 26 vaø ñieãm a khoaûn 2 Ñieàu 55;

b) Boû tồ “hoà sô,” taĩ khoaûn 4 Ñieàu 50;

c) Boû cuĩm tồ “cô quan quaân sỡ caáp huyeãn,” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 64.

Ñieàu 10. Sôûa ñoãi, boả sung moät soá ñieàu cuûa Luaät Phỏng chaùy, chồõa chaùy vaø cồu naĩn, cồu hoả

1. Sôûa ñoãi, boả sung khoaûn 4 Ñieàu 7 nhô sau:

“4. Ủy ban nhaân ñaân caùc caáp thỏic hieãn quaûn lự nhaø nõõuc veà phỏng chaùy, chồõa chaùy, cồu naĩn, cồu hoả taĩ ñòa phỏng.”.

2. Thay theá moät soá tồ, cuĩm tồ taĩ moät soá ñieãm, khoaûn, ñieàu nhô sau:

a) Thay theá cuĩm tồ “Boả Giao thoãg vaãn taũ” baèng cuĩm tồ “Boả Xaỹ ñoĩg” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 9;

b) Thay theá tồ “huyeãn” baèng tồ “xaõ” taĩ ñieãm c khoaûn 5 Ñieàu 26 vaø ñieãm c khoaûn 5 Ñieàu 35.

3. Boû moät soá cuĩm tồ taĩ moät soá khoaûn, ñieàu nhô sau:

a) Boû cuĩm tồ “, Boả Lao ñoãg - Thỏng binh vaø Xaõ hoãi,” taĩ khoaûn 4 Ñieàu 9;

b) Boû cuĩm tồ “hoaẽc taĩ huyeãn ñòi khoãg toả chồuc ñôn vò haõnh chính caáp xaõ” taĩ khoaûn 3 Ñieàu 37.

Ñieàu 11. Ñieàu khoaûn thi haõnh

1. Luaät naõy coù hieäu lỏic thi haõnh tồ ngaõy 01 thaùng 7 naẽm 2026, trồ quy ñònh taĩ khoaûn 2 Ñieàu naõy.

2. Quy ñònh taĩ ñieãm a khoaûn 20 Ñieàu 7 cuûa Luaät naõy coù hieäu lỏic thi haõnh tồ ngaõy 01 thaùng 01 naẽm 2026.

3. Thay theá cuĩm tồ “Boả Giao thoãg vaãn taũ” baèng cuĩm tồ “Boả Xaỹ ñoĩg” taĩ ñieãm 1.1a, tieâu muĩc 1 thuoãc phaàn V- Phí thuoãc lỏnh vớic giao thoãg vaãn taũ trong Danh muĩc phí, leả phí ban haõnh keõm theo Luaät Phí vaø leả phí soá 97/2015/QH13 ñò ñòic sôûa ñoãi, boả sung moät soá ñieàu theo Luaät soá 09/2017/QH14, Luaät soá 23/2018/QH14, Luaät soá 72/2020/QH14, Luaät soá 16/2023/QH15, Luaät soá 20/2023/QH15, Luaät soá 24/2023/QH15, Luaät soá 33/2024/QH15, Luaät soá 35/2024/QH15, Luaät soá 47/2024/QH15, Luaät soá

60/2024/QH15, Luật số 74/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 116/2025/QH15.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Trần Thanh Mã